

المستشار



المستشار

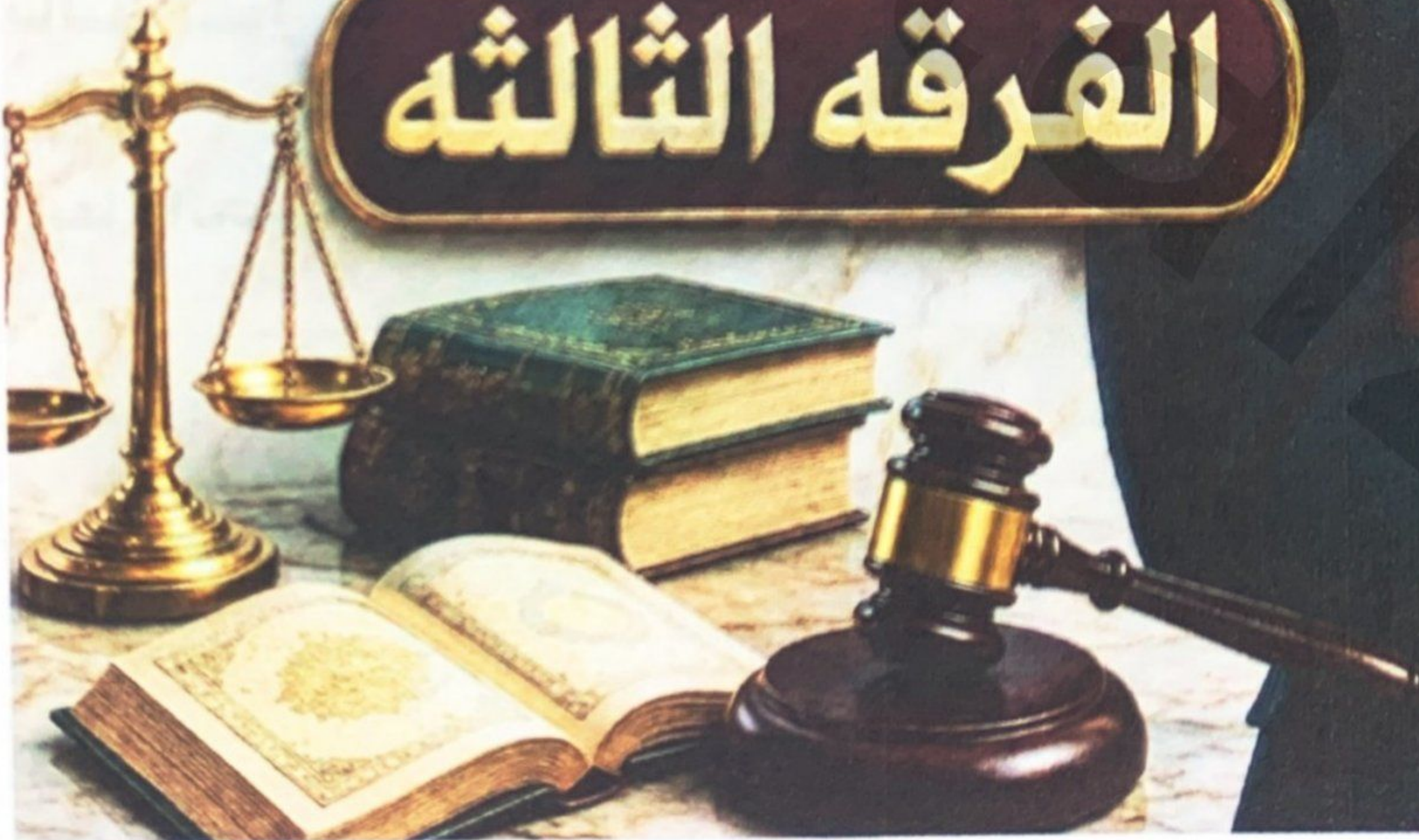
أينما وجدت الثقة تأسست عام 2006

عملي



الشريعة الإسلامية

الفرقة الثالثة



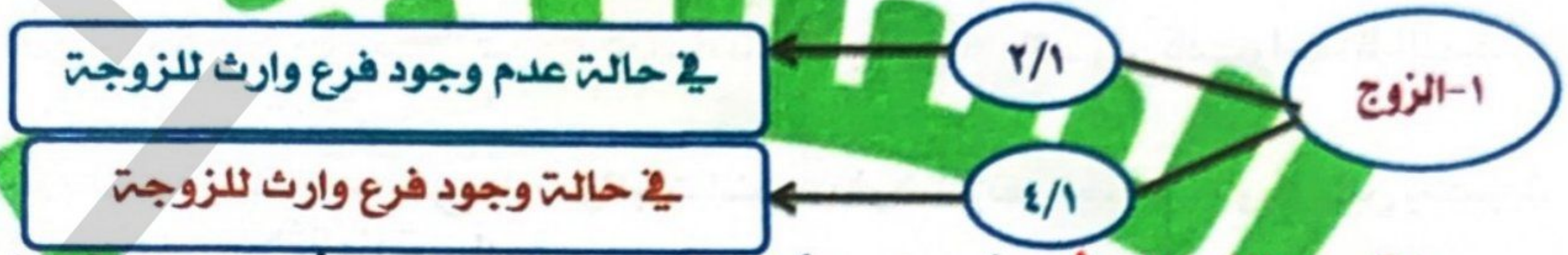
الفهرس

ص (٩ : ٣)	بين حالات ميراث الزوج - الزوجة - البنت - الأب - الأم - الأخوة والأخوات لأمر مع ذكر الدليل والتمثيل ؟ بين من يرث الثمن والسادس والرابع والثالث والنصف والثلاثين ؟
مسائل عملي في الزكاة	
ص (١٩ : ١٠)	أولاً : أسئلة متنوعة في الميراث
ص (٢١ : ٢٠)	ثانياً : التعصيب مع الغير
ص (٢٧ : ٢٢)	ثالثاً : العول
ص (٣٢ : ٢٨)	رابعاً : الحجب
ص (٣٦ : ٣١)	خامساً : الوصية الواجبة

أصحاب الفروض

المقصود بصاحب الفرض ← الشخص الذي له سهم مقدر شرعاً

س/بين حالات الزوج في الميراث مع ذكر الدليل ؟



➤ المقصود بالفرع الوارث: الأبن وابن الأبن وإن نزل والبنات وبنات الأبن وإن نزل أبوها.
➤ الدليل على ميراث الزوج قوله تعالى:

"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن"



أمثلة

✓ **توفيت عن:** (زوج - بنت بنت - أم - أب - أخ).

○ للزوج النصف فرضاً لعدم وجود فرع وارث للزوجة.

✓ **توفيت عن:** (زوج - ابن - بنت).

○ للزوج الربع فرضاً لوجود فرع وارث للزوجة.



ح في حالة تعدد الزوجات يشتركون في هذا النصيب بالتساوي.

➤ الدليل على ميراث الزوجة قوله تعالى:

"ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن الثمن مما تركن"

✓ **توفي عن:** (زوجة - أب - أخت)

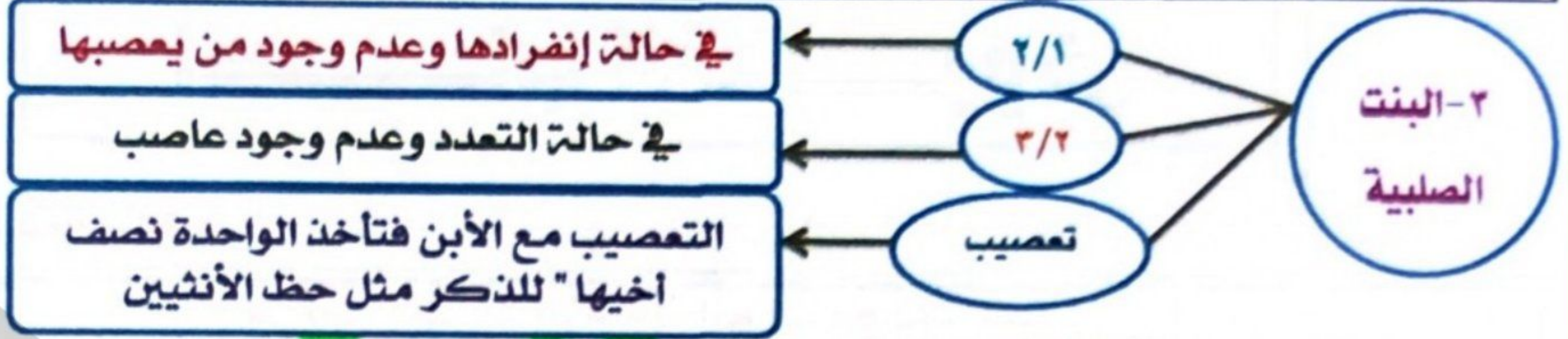
○ للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود فرع وارث للزوج.

✓ **توفي عن:** (زوجتين - أم - أخ).

○ للزوجتين الربع فرضاً بالتساوي لعدم وجود فرع وارث للزوج.

المستشار

س / وضع حالات ميراث البنت الصلبية وبنت الأبن ؟



الدليل على ميراث البنت قوله تعالى

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنْثَىٰ إِنَّ كُنْ سَاءَ فَوْقَ أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَلِأَن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

توفي عن (زوجة - بنت - أم)

للزوجة الثمن فرضاً لوجود فرع وارث وللبنت النصف فرضاً لإنفرادها وعدم وجود ابن يعصبها.

توفيت عن (زوج - ثلاثة بنات - أب)

للزوج الربع فرضاً لوجود فرع وارث وللبنات الثلثان للتعدد وعدم وجود عاصب.

توفي عن (زوجة - ابن - بنت)

للزوجة الثمن لوجود فرع وارث والباقي للأبن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.



القريب المبارك : وهو ابن ابن الأبن فإذا كان مع بنت الأبن بنتين صليبيتين فأكثر فتحجب بنت الأبن لإستغراق فرض البنات وهو الثلثين ولكن إذا وجد ابن ابن الأبن الأبعد عنها درجه معها فإنه يعصبها وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين فلولاً وجوده ما أستحققت شئ من الميراث .

الدليل على ميراث بنت الأبن قوله تعالى : "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنْثَىٰ"

ومن السنة قضى النبي ﷺ بأن لبنت الأبن مع البنت السادس .

توفي عن (زوجة - بنت ابن - أم)

للزوجة الثمن لوجود فرع وارث وللبنت الأبن النصف لإنفرادها وعدم وجود عاصب أو حاجب .

توفي عن (زوجتين - ثلاثة بنات ابن - أخ)

للزوجتين الثمن بالتساوي لوجود فرع وارث وللثلاثة بنات ابن الثلثان بالتساوي للتعدد .

المستشار

٥- الأب

٦/١

التعصيب

٦/١ + الباقي تعصيب

في حالة وجود فرع وارث مذكر وهو الأب وأبن الأبن وإن نزل

حيث يرث باقي التركة في حالة عدم وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث

في حالة وجود فرع وارث مؤنث .

➤ الدليل على ميراث الأب قوله تعالى :

"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ."

وقوله ﷺ (ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر)

✓ **توفيت عن** (زوج - أب - أخ)

○ للزوج النصف فرضاً لعدم وجود فرع وارث وللأب الباقي تعصيب .

✓ **توفي عن** (زوجتين - أب - ابن - بنت)

○ للزوجتين الثمن بالتساوي لوجود فرع وارث وللأب ٦/١ فقط لوجود فرع وارث مذكر وللأبن

والبنت الباقي تعصيب للذكر ضعف الأنثى .

✓ **توفي عن** (زوجة - بنت - بنتين - ابن - أب)

○ للزوجة الثمن فرضاً لوجود فرع وارث وللبنات النصف لإنفرادها وعدم وجود من يعصبها

ولبنتين الأبن ٦/١ تكملة للثلثين فرض البنات وللأب ٦/١ + الباقي تعصيب لوجود الفرع المؤنث .

إذا وجد معها فرع وارث مذكر أو مؤنث

إذا وجد معها عدد من الأخوة والأخوات سواء كانوا
أشقاء أو لأب أو لأم

في حالة عدم وجود فرع وارث أو عدد من الأخوة .

٦/١

٣/١

٣/١ الباقي

٦- الأم

المسألتان العمريتين " وهم توفي عن زوجة - أب - أم " / "توفيت عن زوج - أب - أم "

☆ ففي الصورة الأولى ترث الزوجة الربع وينحصر الباقي بين الأب والأم فهنا ترث الأم ثلث ما تبقي

بعد أخذ الزوجة نصيبها ولا ترث ثلث التركة كلها ونفس الأجابة في الصورة الثانية حيث يرث

الزوج النصف ونعطي للأم ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوج نصف التركة وللأب الباقي .

➤ دليل ميراث الأم قوله تعالى :

"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس ."

✓ **توفي عن** (زوجة - أم - بنت - بنتين - ابن - ابنين)

○ للزوجة الثمن لوجود فرع وارث وللأم السدس لوجود فرع وارث وللبنات النصف لإنفرادها وعدم

وجود عاصب وبنت الأبن وأبن الأبن الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

✓ **توفي عن** (زوجة - أم - ثلاثة أخوة أشقاء)

○ للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة .

الفرقة الثالثة

٥

عملى شريعة

المستشار

س/تستحق الأم الثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين فما هما وبما يسميان في علم الميراث مع بيان سبب التسمية ؟

المسألتين العمريتين

تسمى بذلك لأن سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي قضى فيهما :

١- **المسألة الأولى: توفي عن** (زوجة - أب - أم) فلو فرضنا أن التركة ١٢٠ فدان يكون للزوجة الربع ٣٠ فدان وللأم الثلث ٤٠ فدان وللأب الباقي ٥٠ فدان .

٢- **المسألة الثانية: توفيت عن** (زوج - أب - أم) يكون للزوج النصف ٦٠ فدان وللأم السدس ٤٠ فدان وللأب الباقي ٢٠ فدان .

✓ وهنا لاحظ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نصيب الأم في المسألة الأولى قريب من نصيب الأب وفي المسألة الثانية ضعف الأب وفي ذلك مخالفة لقواعد الميراث حيث تقضي بأن متى اجتمع ذكر وأنثى يدلان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين وهنا الأب والأم يدلان إلى الميت بجهة واحدة إذ كل منهما أصل مباشر له فكان مقتضى ذلك أن يكون للأب ضعف الأم وقد أخذ جمهور الفقهاء والقانون بذلك فيكون الحل كالآتي :

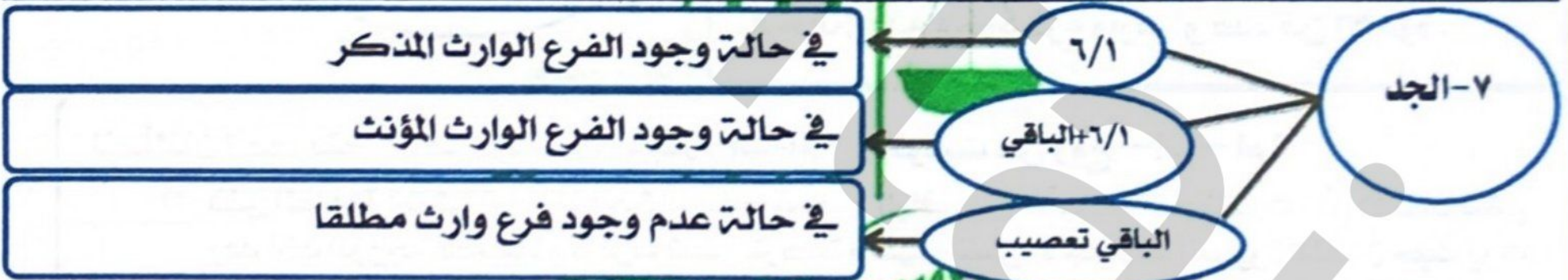
١- **توفي عن** (زوجة - أب - أم)

للزوجة الربع ٣٠ فدان ويبقى ٩٠ فدان ترث الأم ثلث ما بقي بعد أخذ الزوجة نصيبها فيكون للأم ٣٠ فدان وللأب الباقي ٦٠ فدان .

٢- **توفيت عن** (زوج - أب - أم)

للزوج النصف ٦٠ فدان وللأم ثلث باقي التركة بعد أخذ الزوج نصيبه $٦٠ \times \frac{٣}{٦} = ٣٠$ فدان وللأب الباقي ٤٠ فدان .

س/بين حالات ميراث الجد والفرق بينه وبين الأب ؟



☆ **الجد** : وهو أب الأب وأبي أبي الأب وإن علا والجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب أما إذا وجد الأب فيحجب الجد .

☆ **الفرع الوارث المذكر** : هو الأبن وأبن الأبن وإن نزل .

☆ **الفرع الوارث المؤنث** : هو البنت وبنت الأبن وإن نزل أبوها

➤ **الدليل على ميراث الجد قوله تعالى**

" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواؤه فلأمه الثلث "

➤ **وقوله** " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر "

✓ **توفي عن** (زوجة - بنت - ابن - جد)

للزوجة الثمن فرضا لوجود فرع وارث وللجد السدس لوجود فرع وارث مذكر والباقي للأبن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين .

✓ **توفيت عن** (زوج - بنت - أم - جد)

للزوج الربع فرضا لوجود فرع وارث وللبنات النصف لأنفرادها وعدم وجود من يعصبها وللأم السدس لوجود فرع وارث وللجد السدس + الباقي تعصيب لوجود فرع وارث مؤنث .

المستشار

الفرق بين الأب والجدة

الأب	الجدة
- الأب لا يحجب من الميراث - الأب يحجب أم الأب - الأم ترث مع الأب ثلث الباقي بعض فرض أحد الزوجين في المسألتين العمريتين - الأب يحجب الأخوة الأشقاء والأخوة لأب والأخوة لأم.	- الجدة يحجب من الميراث بالأب والجدة الأقرب درجة - ترث الأم مع الجدة ثلث التركة كلها إذا انحصر الإرث في الجدة والأم وأحد الزوجين - الجدة لا يحجب سوي الأخوة لأم.

بشرط عدم وجود الأم وعدم وجود جدة أقرب درجة ويشتركون في السدس بالتساوي عند التعدد

الأم تحجب جميع الجدات

الأب يحجب أم الأب فقط ولا يحجب أم لأم

الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد درجة

الجدة هي: (أم لأم - أم لأب).

الدليل على ميراث الجدة من السنة أن النبي ﷺ قضى للجديتين من الميراث بالسدس بينهما.

توفيت عن (زوج - بنت - جدة - ابن ابن)

للزوج الربع لوجود فرع وارث وللبنات النصف لإنفرادها وعدم وجود عاصب وللجدة السدس ولابن الابن الباقي تعصيباً.

في حالة إنفرادها وعدم وجود من يعصبها وعدم وجود حاجب وعدم وجود الفرع الوارث المؤنث

في حالة التعدد وبنفس الشروط السابقة

إذا كان معها أخ شقيق يعصبها وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين وبشرط عدم وجود حاجب

إذا وجد معها فرع وارث مؤنث "البنت - وبنت الابن" ترث معهم الباقي تعصيباً بشرط عدم وجود عاصب أو حاجب

تحجب الأخت الشقيقة بالآتي:

١- الفرع الوارث المذكر الإبن وأبن الابن وإن نزل. ٢- الأصل المذكر المباشر "الأب".

الدليل على ميراث الأخت الشقيقة من القرآن الكريم قوله تعالى

"يستولك قل الله يفتيكم في الكلالة أن أمروا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا إنتين فلهما

الثلاثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالاً وساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"

من السنة قوله ﷺ "أجعلوا الأخوات مع البنات عصباً"

المستشار

✓ **توفيت عن** (زوج - أم - أخت شقيقة - أم أب - ابن أخ شقيق)

للزوجة النصف لعدم وجود فرع وارث وللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف لإنفرادها لعدم وجود عاصب أو حاجب وأم الأب محجوبة بالأم وابن الأخ الشقيق الباقي ولا يبقى شيء .

✓ **توفي عن** (زوجة - بنت - بنت ابن - أخت شقيقة - أخ شقيق)

للزوجة الثمن لوجود فرع وارث والبنت النصف لإنفرادها وعدم وجود عاصب وبنت الابن السدس تكملة للثلثين فرض البنات والأخت الشقيقة والأخ الشقيق الباقي تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين .

س/وضح متي تكون الأخت لأب عصبية بالغير ومتي تكون عصبية مع الغير ؟



إذا وجد مع أخت الأب فرع وارث مؤنث يأخذ الفرع المؤنث فرضة ثم ترث الأخت لأب الباقي تعصيب بشرط عدم وجود عاصب أو حاجب أو أخت شقيقة .

✓ **تعجب الأخت لأب بالآتي :**

١- الفرع المذكر "الأبن وابن الأبن وإن نزل" - الأصل المباشر المذكر وهو "الأب"

٣- الأخ الشقيق .

٥- عند وجود أختين شقيقتين فأكثر ولم يوجد أخ لأب مع الأخت لأب يعصبها .

✓ **الدليل على ميراث الأخت لأب قوله تعالى**

"أن أمروا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا إنتين فلهما الثلثان مما ترك"

وإن كانوا أخوة رجالاً وأساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"

✓ **من السنة قوله ﷺ أجعلوا الأخوات مع البنات عصبية**

✓ **توفي عن** (زوجة - أم - أخت لأب - أم أم)

للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث وللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الأخوة وللأخت لأب النصف لإنفرادها وعدم وجود عاصب أو حاجب وأم لأم محجوبة بالأم .

✓ **توفيت عن** (زوج - ثلاث أخوات لأب - أم أب)

للزوجة النصف فرضاً لعدم وجود فرع وارث وللثلاثة أخوات لأب الثلثان للتعدد وعدم وجود عاصب أو حاجب وأم لأب السدس .

المستشار

في حالة الإنفراد سواء كان أخ لأم أو أخت لأم بشرط عدم وجود حاجب

في حالة التعدد يقسم الثلث بينهم بالتساوي سواء كانوا ذكورا أو إناث أو ذكور وإناث

يحجب الأخوة والأخوات لأم بالآتي :

- ١- الفرع الوارث مطلقاً "الأبن وأبن الأبن وإن نزل والبنت وبنت الأبن وإن نزل أبوها"
- ٢- الأصل الوارث المذكر "الأب والجد وإن علا"

٦/١

٣/١

الحجب

١٢/١١: الأخوة
والأخوات لأم

الدليل على ميراث الأخوة والأخوات لأم قوله تعالى

"وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"

✓ **توفيت عن** (زوج - أم - أخت لأم - أخ لأب)

✓ للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة وللأخت لأم السدس لإنفرادها وعدم وجود حاجب وللأخ لأب الباقي تعصيب.

✓ **توفي عن** (زوجة - أم أب - أخ لأم - أخت لأم - أخ شقيق)

✓ للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث وللأم الأب السدس وللأخ لأم والأخت لأم الثلث بالتساوي وللأخ الشقيق الباقي تعصيب.

س/ اكتب في المسألة المشتركة موضحاً صورتها وطريقة حلها وشروطها ؟

المسألة المشتركة

✓ **صورتها : توفيت عن** (زوج - أم أو جدة - أخوة لأم - أخوة أشقاء)

✓ وفقاً للقاعدة يكون للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللأخوة لأم الثلث وللأخوة الأشقاء الباقي ولا يبقى شيء مع إنهم أخوة للمتوفي من الأب والأم وعرضت هذه المسألة على سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له الأخوة الأشقاء ، هب أن أبنا حجراً ملقى في اليم ليست أمنا واحدة " ولذلك فالرأي الراجح وما أخذ به القانون أن يشارك الأخوة الأشقاء للأخوة لأم في الثلث بالتساوي.

طريقة حل المسألة المشتركة :

✓ **توفيت عن** (زوج - أم - أخوة أشقاء - أخوة لأم)

✓ للزوج النصف فرضاً لعدم وجود فرع وارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة والثلث الباقي يقسم على الأخوة لأم والأخوة الأشقاء بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى.

شروط تحقيق المسألة المشتركة :

١- أن يوجد في المسألة زوج يرث النصف

٢- أن يوجد أم أو جدة ترث السدس

٣- أن يتعدد الأخوة لأم

٤- أن يكون الأخوة الأشقاء ذكور فقط أو ذكوراً وإناثاً.

٥- أن يكون الأخوة أشقاء وليس أخوة لأب حيث يرثون مع الأخوة لأم لأنهم أخوة للمتوفي أيضاً عن طريق الأم.

مسائل عملي في الميراث

اسئلة متنوعه في الميراث

أولاً

قام شخص بإطلاق عيار ناري فأصاب آخر فأراد قتيلاً ، تبين أن المجني عليه مورثه ، بعد تحقيق الواقعة تبين أن المجني عليه مختلف الديانة مع القاتل ، فقامت إحدى زوجات المجني عليه بطلب ميراثها تبين أنه كان قد طلقها قبل القتل بناء على رغبتها وكان قد ترك زوجة ، وأب ، أم ، جد ، أخوة لأم ، أخوة أشقاء ، بنتين ، وكانت تركته ٤٣٢ فدان ، المطلوب بماذا تحكم المحكمة في توزيع هذه التركة للورثة وللقاتل وللزوجة المطلقة مع ذكر الدليل علي ما تقول كلما أمكن ؟

أولاً: موانع الميراث (القتل-اختلاف الدين)

نصت المادة الخامسة من قانون الميراث على أنه: من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر. وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

نص قانون الميراث في المادة السادسة منه على أنه: " لاوارث من مسلم وغير مسلم".

وبالتالي فإن القاتل يكون ممنوع من الميراث وذلك بسبب قتله مورثه واختلافه معه في الدين

ثانياً: الزوجية

حتى تكون الزوجية سبباً للميراث، لابد من توافر شرطين:-

الشرط الأول: أن تكون علاقة الزوجية ناشئة عن عقد زواج صحيح:

الشرط الثاني: أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة:

فالزوجة الثالثة قد طلقها قبل وفاته علي رغبة منها فلا يتوافر لديها سبب الميراث لانقطاع رابطة الزوجية بالطلاق

ثالثاً: توزيع التركة علي الورثة

زوجة	بنتين	اب	ام	جد	اخوة لأم	اخوة أشقاء
٨/١	٣/٢	٦/١ + الباقي تعصيب ولا يبقى شيء	٦/١	محجوب بالأب	محجوبين بالأب	محجوب بالأب

اصل المسألة (٢٤) للزوجة ٣ اسهم وللبننتين ١٦ سهم وللأب ٤ اسهم وللأم ٤ اسهم وبالتالي تعول المسألة الي ٢٧

قيمة السهم $16 = 27 \div 432$

نصيب الزوجة $48 = 16 \times 3$

نصيب البننتين $128 = 16 \times 8$ لكل واحدة ١٢٨

نصيب الأب $64 = 16 \times 4$

نصيب الأم $64 = 16 \times 4$

المستشار

توفيت عن زوج وبنتين وبنت ابن واب وام والتركه ١٥٠ الف جنيه بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

زوج	بنتين	بنت ابن	اب	ام
$\frac{1}{4}$ لوجود فرع وارث	$\frac{3}{2}$ للتعدد وعدم وجود عاصم	محجوبه لاستغراق فرض البنات ($\frac{3}{2}$)	$\frac{6}{1} +$ الباقي تعصيب لوجود فرع وارث مؤنت	$\frac{6}{1}$ لوجود فرع وارث
٣	٨	٠	٢	٢

- اصل المسألة (١٢) وتعول الي (١٥)
- قيمة السهم $(١٥) \div (١٥) = (١٠)$
- نصيب الزوج $(٣) \times (١٠) = (٣٠)$ الف جنيه
- نصيب البنتين $(٨) \times (١٠) = (٨٠)$ الف جنيه لكل واحد اربعين الف
- نصيب الاب $(٢) \times (١٠) = (٢٠)$ الف جنيه
- نصيب الام $(٢) \times (١٠) = (٢٠)$ الف جنيه

ماتت عن بنتين ابن وزوج واب وام واخوين لام واخ شقيق والتركه (٤٥) الف جنيه ؟

بنتين ابن	زوج	اب	ام	اخوين لام	اخ شقيق
$\frac{3}{2}$ للتعدد وعدم وجود عاصم	$\frac{1}{4}$ لوجود فرع وارث	$\frac{6}{1} +$ الباقي تعصيب ولا يبقى شيء	$\frac{6}{1}$ لوجود فرع وارث وتعدد من الاخوة	محجوبين بالآب	محجوب بالآب
٨	٣	٢	٢	-	-

- اصل المسألة (١٢) وتعول الي (١٥)
- قيمة السهم $(٤٥) \div (١٥) = (٣)$
- نصيب بنتين الابن $(٨) \times (٣) = (٢٤)$ لكل واحدة ١٢ الف جنيه
- نصيب الزوج $(٣) \times (٣) = (٩)$ الف جنيه
- نصيب الأب $(٢) \times (٣) = (٦)$ الف جنيه
- نصيب الأم $(٢) \times (٣) = (٦)$ الف جنيه

توفي عن زوجة - بنت - ام - اخ لآب والتركه ٢٤ فدان ؟

زوجة	بنت	ام	اخ لآب
$\frac{8}{1}$ لوجود فرع وارث	$\frac{1}{2}$ لانفرادها وعدم وجود عاصم	$\frac{6}{1}$ لوجود فرع وارث	الباقي تعصيب

- اصل المسألة (٢٤) :
- للزوجة (٣) سهم ، للبنت (١٢) سهم ، للأم (٤) سهم وللأخ لآب (٥) سهم .
- قيمة السهم $(٢٤) \div (٢٤) = (١)$
- نصيب الزوجة $(٣) \times (١) = (٣)$ افدنة
- نصيب البنت $(١٢) \times (١) = (١٢)$ فدان
- نصيب الام $(٤) \times (١) = (٤)$ افدنة
- نصيب الأخ لآب $(٥) \times (١) = (٥)$ افدنة

المستشار

توفيت عن زوج - بنت - بنت ابن - اخ شقيق والتركه (١٢٠) الف جنيه؟

زوج	بنت	بنت ابن	اخ شقيق
$\frac{1}{4}$ لوجود فرع وارث	$\frac{1}{2}$ لانفرادها وعدم وجود عاصب	$\frac{1}{1}$ تكملة للثلثين فرض البنات	الباقى تعصيب

أصل المسألة (١٢) :

للزوج (٣) اسهم وللبنات (٦) اسهم ولبنات الابن سهمان

قيمة السهم (١٢٠) ÷ (١٢) = (١٠)

نصيب الزوج (٣) × (١٠) = (٣٠) الف جنيه

نصيب البنات (٦) × (١٠) = (٦٠) الف جنيه

نصيب بنت الابن (٢) × (١٠) = (٢٠) الف جنيه

نصيب الاخ الشقيق (١) × (١٠) = (١٠) الف جنيه.

توفي عن ام - بنتين - بنت ابن - ابن ابن ابن - جده - وعم شقيق - واخ لام والتركه (٤٨) الف جنيه ؟

ام	بنّتين	بنت ابن	ابن ابن ابن	جدة	عم شقيق	اخ لام
٦/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعهد وعدم وجود عاصب	الابقى تعصيب للذكر مثل حظ الانثيين ويعصها رغم انه ابعد درجة لانها في حاجة اليه ويسمى بالابن المبارك لانه لولا وجوده لحجبت بنتي الابن من الميراث لاستقرار فرض البنات	محجوبة بالام	محجوب بابني ابن الابن	محجوب بالفرع الوارث المذكر والمؤنث	

أصل المسألة (٦) :

للأم سهم وللبنتين (٤) اسهم ولبنتي الابن وابن ابن الابن سهم

قيمة السهم (٤٨) ÷ (٦) = (٨)

نصيب الام (١) × (٨) = (٨) الف جنيه

نصيب البنتين (٤) × (٨) = (٣٢) لكل واحدة (١٦) الف جنيه.

بنتين الابن وابن ابن الابن (٨) × (١) = (٨) للابن اربعة الف جنيه ولكل بنت الفين جنيه

مات عن : ام - بنت - بنت ابن - جد والتركه (١٢٠) فدان و ٣٦ الف جنيه ؟

ام	بنت	بنت ابن	جد
$\frac{1}{1}$ لوجود فرع وارث	$\frac{2}{1}$ لانفرادها وعدم وجود عاصب	$\frac{1}{1}$ تكملة للثلثين فرض البنات	$\frac{1}{1}$ + الباقى تعصيب

أصل المسألة (٦) :

للأم (سهم) - للبنات (٣ اسهم) - لبنت الابن (سهم) - للجد (سهم) ولا يبقى شئ .

قيمة سهم الافدنة (١٢٠) ÷ (٦) = (٢٠) فدان

قيمة سهم النقود (٣٦) ÷ (٦) = (٦) الف جنيه

نصيب الأم (١) × (٢٠) = (٢٠) فدان & (١) × (٦) = (٦) الف جنيه

نصيب البنات (٣) × (٢٠) = (٦٠) فدان & (٣) × (٦) = (١٨) الف جنيه

نصيب بنت الابن (١) × (٢٠) = (٢٠) فدان & (١) × (٦) = (٦) الف جنيه

نصيب الجد (١) × (٢٠) = (٢٠) فدان & (١) × (٦) = (٦) الف جنيه

المستشار

مات عن : أم - بنت - بنت ابن - اخت شقيقة - أخ شقيق والتركبة ٣٦ ألف جنيه ؟

أم	بنت	بنت ابن	اخت شقيقة - أخ شقيق
٦/١ لوجود فرع وارث	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب	٦/١ تكملة للثلثين فرض البنات	الباقى تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين

○ أصل المسألة (٦) :

- للأم (سهم) - للبنت (٣ سهم) - لبنت الابن (سهم) - للأخت والأخ الأشقاء (سهم) .
- قيمة السهم (٣٦) ÷ (٦) = (٦) ألف جنيه
- نصيب البنت (٣) × (٦) = (١٨) ألف جنيه
- نصيب بنت الابن (١) × (٦) = (٦) ألف جنيه
- نصيب الأخ والأخت الشقيقة (١) × (٦) = (٦) ألف جنيه للأخ (٤) ألف وللأخت (الفان).

مات عن : أم - بنتين - بنت ابن - ابن ابن ابن والتركبة ٧٢ ألف جنيه ؟

أم	بنتين	بنت ابن	ابن ابن ابن
٦/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	الباقى تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين	ابن ابن ابن

○ **نلاحظ أن :** ابن ابن الابن يسمى بالقريب المبارك في هذه المسألة لأن لولا وجوده لحجبت بنت الابن لإستغراق فرض البنات

○ أصل المسألة (٦) :

- للأم (سهم) & للبنتين (٤ سهم) & بنت الابن وابن ابن الابن (سهم) .
- قيمة السهم (٧٢) ÷ (٦) = (١٢) ألف جنيه
- نصيب البنتين (٤) × (١٢) = (٤٨) ألف جنيه لكل واحدة (٢٤) ألف
- نصيب بنت الابن وابن ابن الابن (١) × (١٢) = (١٢) ألف جنيه لبنت الابن (٤) ألف ولابن ابن الابن (٨) ألف.

مات عن : أم - بنت - اخت شقيقة - أخ شقيق - اخت لأب - عمة شقيقة - عم شقيق والتركبة ١٨ فدان ؟

أم	بنت	اخت شقيقة	أخ شقيق	اخت لأب	عم شقيق	عمة شقيقة
٦/١ لوجود فرع وارث	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب	الباقى تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين	الباقى تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين	محجوبة بالأخ الشقيق	لا تورث لأنها من ذى الأرحام	لا تورث لأنها من ذى الأرحام

○ أصل المسألة (٦) :

- للأم (سهم) & للبنت (٣ سهم) - للأخت والأخ الأشقاء (سهمان) .
- قيمة السهم (١٨) ÷ (٣) = (٦) افدنة
- نصيب الأم (١) × (٣) = (٣) افدنة
- نصيب البنت (٣) × (٣) = (٩) افدنة
- نصيب الأخ والأخت الشقيقة (٢) × (٣) = (٦) افدنة جنيه للأخ (٤) افدنة وللأخت (٢) فدان.

المستشار

توفي :- عن زوجة - بنت - ابن ابن - عم شقيق - التركة (٨٠) الف جنيه ؟

زوجـة	بنت	ابن ابن	عم شقيق
٨/١ لوجود فرع وارث (البنت)	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب	الباقي تعصيب	محجوب بابن الأبن

أصل المسألة (٨) :

السهام : للزوجة (سهم) ، للبنت (٤ أسهم) ، لأبن الأبن (٣ أسهم)

قيمة السهم (٨٠) ÷ (٨) = (١٠)

نصيب الزوجة (١) × (١٠) = (١٠) الف جنيه

نصيب البنت (٤) × (١٠) = (٤٠) الف جنيه

نصيب ابن الأبن (٣) × (١٠) = (٣٠) الف جنيه

مات :- عن (٣) بنات - (٤) أبناء والتركـة (٢٢٠) الف

٣ بنات = ٣ أسهم

٤ أبناء = ٨ أسهم

إذا أصل المسألة (٨+٣) = ١١

قيمة السهم ٢٢٠ ÷ ١١ = ٢٠

نصيب ٣ بنات ٢٠ × ٣ = ٦٠ لكل واحد ٢٠ الف جنيه

نصيب ٤ أبناء ٢٠ × ٨ = ١٦٠ لكل ابن ٤٠ الف جنيه

مات :- عن اخت شقيقة - (٤) أخوة أشقاء والتركـة (١٨) فدان

للأخت الشقيقة سهم

و٤ أخوة أشقاء ٨ = ٢ × ٤

إذا أصل المسألة ٩ = ٨ + ١

قيمة السهم ١٨ ÷ ٩ = ٢

نصيب الأخت الشقيقة ٢ × ١ = ٢ فدان .
نصيب ٤ أخوة أشقاء ٨ × ٢ = ١٦ لكل اخ ٤ أفدنة .

مات عن زوجة - ام - بنت - بنت ابن - اخ شقيق والتركـة (٤٨) فدان

زوجـة	ام	بنت	بنت ابن	اخ شقيق
٨/١ لوجود فرع وارث	٦/١ لوجود فرع وارث	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب	٦/١ تكملة للثلثين فرض البنات	الباقي تعصيب
٣	٤	١٢	٤	١

أصل المسألة (٢٤)

قيمة السهم (٤٨) ÷ (٢٤) = (٢)

نصيب الزوجة (٣) × (٢) = (٦) افدنة

نصيب الأم (٤) × (٢) = (٨) افدنة

نصيب بنت الابن (٤) × (٢) = (٨) افدنة

نصيب البنت (١٢) × (٢) = (٢٤) فدان

نصيب الأخ الشقيق (١) × (٢) = (٢) فدان

المستشار

ماتت عن زوج - أم - اخت لأم - أخوة أشقاء والتركه (٣٦) ألف جنيه

زوج	أم	اخت لأم	أخوة أشقاء
٢/١ فرضاً لعدم وجود فرع وارث	٦/١ فرضاً لوجود عدد من الأخوة	٦/١ لإنفرادها وعدم وجود حاجب	الباقى تعصيب
٣	١	١	١

○ أصل المسألة (٦)

○ قيمة السهم (٦) = (٦) ÷ (٣٦)

○ نصيب الزوج (٣) × (٦) = (١٨) ألف جنيه

○ نصيب الأم (١) × (٦) = (٦) ألف جنيه

○ نصيب الأخوة الأشقاء (١) × (٦) = (٦) ألف جنيه

○ نصيب الأخت لأم (١) × (٦) = (٦) ألف جنيه

ماتت عن: زوج - أم أب - أختين لأم - ٦ أخوات شقيقات - أخت لأب - أخ لأب - أم - ابن أخ شقيق وتركه (٣٦٠) ألف جنيه.

○ للزوج ٢/١ وأم الأب محجوبة بالأُم والأختين لأُم ٣/١ وأخوات شقيقات ٣/٢ وأخت لأب والأخ لأب الباقى تعصيب والأم ٦/١ وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخ لأب. فيكون الورثة كالاتى

زوج	الأختين لأم	الأخوات الشقيقات	أم	أخ لأب	أخت لأب
٢/١ لعدم وجود فرع وارث	٣/١ للتعدد	٣/٢ للتعدد	٦/١ لوجود عدد من الأخوة	الباقى تعصيب ولا يبقى شئ	

○ أصل المسألة ٦ :

○ للزوج ٣ أسهم وللأختين لأُم سهمان وللأخوات الشقيقات ٤ أسهم وللأم سهم .

○ أذن أصل المسألة ٦ وتعول إلى ١٠

○ قيمة السهم ٣٦٠ ÷ ١٠ = ٣٦

○ نصيب الزوج ٣ × ٣٦ = ١٠٨ ألف جنيه

○ نصيب الأم ١ × ٣٦ = ٣٦ ألف جنيه

○ نصيب الأخوات الشقيقات ٤ × ٣٦ = ١٤٤ لكل واحدة ٣٦ ألف جنيه

○ نصيب الأختين لأُم ٢ × ٣٦ = ٧٢ لكل واحدة ٣٦ ألف جنيه

توفيت عن زوج - بنت أب - ابن أب مخالف في الدين - أخ شقيق - جد - أخ لأب - عم شقيق والتركه (٢٤) فدان ؟

أولاً : الممنوع والمحجوب من الميراث :

١- ابن الأب مخالف في الدين ممنوع من الميراث بسبب إختلاف الدين فيعتبر غير موجود على الإطلاق .

٢- الأخ لأب والعم الشقيق محجوبين بالأخ الشقيق لقوة القرابة .

ثانياً : الورثة :

زوج	بنت أب	جد	أخ شقيق
٤/١ التركه فرضاً لوجود الفرع الوارث "بنت الأب"	٢/١ التركه فرضاً لإنفرادها وعدم وجود من يعصبها	٦/١ التركه فرضاً	الباقى تعصيب

○ أصل المسألة ١٢ للزوج ٣ أسهم وللبنت ٦ أسهم وللجد سهمان وللأخ الشقيق سهم .

المستشار

○ قيمة السهم $24 \div 12 = 2$

○ نصيب الزوج $2 \times 2 = 4$ أفدنة

○ نصيب الجد $2 \times 2 = 4$ أفدنة

○ نصيب البنت $2 \times 6 = 12$ فدان

○ نصيب الأخ الشقيق $2 \times 1 = 2$ فدان

توفيت عن زوج - أم - أب والتركة (١٢٠) فدان ؟ ؟

○ هذه المسألة من المسائلين العمريتين فالزوج $2/1$ التركة فرضاً لعدم وجود فرع وارث وللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج وللأب الباقي

زوج	أم	أب
$2/1$	$3/1$ الباقي بعد فرض الزوج	الباقي تعصيب

○ نصيب الزوج $120 \times 2/1 = 60$ فدان نصيب الأم $60 \times 3/1 = 20$ فدان

○ نصيب الأب الباقي ٤٠ فدان

توفيت عن زوج - بنت - أم - أخت شقيقة والتركة (١٢٠) فدان

زوج	بنت	أم	أخت شقيقة
$4/1$ لوجود فرع وارث "البنت"	$2/1$ لإنفرادها وعدم وجود من يعصبها	$6/1$ لوجود فرع وارث "البنت"	الباقي تعصيب مع الفرع الوارث المؤنث "البنت"

○ أصل المسألة ١٢ للزوج ٣ أسهم وللبنات ٦ أسهم وللأم سهمان وللأخت سهم .

○ قيمة السهم $120 \div 12 = 10$

○ نصيب الزوج $10 \times 3 = 30$ فدان

○ نصيب البنت $10 \times 6 = 60$ فدان

○ نصيب الأم $10 \times 2 = 20$ فدان نصيب الأخت الشقيقة $10 \times 1 = 10$ أفدنة

مات وترك زوجة - بنت - أب والتركة (٤٨) فدان بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

○ للزوجة الثمن لوجود فرع وارث وللبنات النصف لإنفرادها وعدم وجود من يعصبها وللأب السدس + الباقي تعصيب

○ أصل المسألة ٢٤ للزوجة ٣ أسهم وللبنات ١٢ سهم وللأب ٩ أسهم

○ قيمة السهم $48 \div 24 = 2$

○ نصيب الزوجة $2 \times 3 = 6$ أفدنة

○ نصيب البنت $2 \times 12 = 24$ فدان نصيب الأب $2 \times 9 = 18$ فدان

مات وترك أم - بنت - أخ شقيق والتركة (٦٠) فدان

○ للأم السدس لوجود فرع وارث وللبنات النصف لإنفرادها وعدم وجود عاصب وللأخ الشقيق الباقي تعصيب .

○ أصل المسألة ٦ للأم سهم وللبنات ثلاثة أسهم وللأخ الشقيق سهمان .

○ قيمة السهم $60 \div 6 = 10$

○ نصيب الأم $10 \times 1 = 10$ أفدنة

○ نصيب البنت $10 \times 3 = 30$ فدان نصيب الأخ الشقيق $10 \times 2 = 20$ فدان

المستشار

توفي عن بنتان - أخ لأم - زوجة - عم شقيق والتركة (٤٨) فدان

- للبنتان الثلثان للتعدد وعدم وجود عاصب والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث وللزوجة الثمن
- لوجود فرع وارث وللعلم الشقيق الباقي تعصيب
- أصل المسألة ٢٤ للبنتان ١٦ سهم وللزوجة ٣ سهم وللعلم الشقيق ٥ سهم .
- قيمة السهم $24 \div 48 = 2$
- نصيب البنتان $2 \times 16 = 32$ لكل واحدة ١٦ فدان
- نصيب الزوجة $2 \times 3 = 6$ أفدنة
- نصيب العم الشقيق $2 \times 5 = 10$ أفدنة

توفي عن بنتان - أم - أب - أخ شقيق - أخت لأب والتركة (١٢٠) ألف جنيه

بنتين	أم	أب	أخ شقيق	أخت لأب
٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ لوجود فرع وارث	٦/١ + الباقي لوجود فرع مؤنث	محجوب بالأب	محجوبة بالأب

- أصل المسألة ٦ للبنتين ٤ سهم وللأم سهم وللأب سهم
- قيمة السهم $6 \div 120 = 20$
- نصيب البنتان $20 \times 4 = 80$ لكل واحدة ٤٠
- نصيب الأم $20 \times 1 = 20$
- نصيب الأب $20 \times 1 = 20$

توفي عن بنت - بنت أبين - أم - أخ شقيق - جد والتركة (١٢٠) فدان

بنت	بنت أبين	أم	أخ شقيق	جد
٢/١ لإفرادها وعدم وجود عاصب	٦/١ تكمل للثلثين	٦/١ لوجود فرع وارث	الباقي ولا يبقى شيء	٦/١

- أصل المسألة ٦ للبنت ٣ سهم وللبنت الأبين سهم وللأم سهم وللجد سهم
- قيمة السهم $6 \div 120 = 20$
- نصيب البنت $20 \times 3 = 60$ فدان
- نصيب بنت الأبين $20 \times 1 = 20$ فدان
- نصيب الأم $20 \times 1 = 20$ فدان .
- نصيب الجد $20 \times 1 = 20$ فدان .

توفي عن : زوجتين - أختين شقيقتين - أخ لأم - ٣ بنات ابن - بنت ابن ابن والتركة (٤٨) فدان

زوجتين	أختين شقيقتين	أخ لأم	٣ بنات ابن	بنت ابن ابن
لوجود فرع وارث	الباقي تعصيب مع الفرع المؤنث	محجوب بينت الابن	للتعدد وعدم وجود عاصب	محجوبة لاستغراق فرض البنات
٣	٥		١٦	

- أصل المسألة ٢٤ **قيمة السهم** $24 \div 48 = 2$
- للزوجتين $2 \times 3 = 6$ لكل واحدة ٣ أفدنه .
- للاثنتين ش $2 \times 5 = 10$ لكل واحدة ٥ أفدنه .
- ٣ بنات ابن $2 \times 16 = 32$ لكل واحدة ١٠.٦ فدان .

المستشار

توفى عن : زوجة - أم - أخوة لام - أخوة اشقاء والتركه (١٢٠) فدان

زوجة	أم	أخوة لام	أخوة اشقاء
لعدم وجود فرع وارث	لوجود عدد من الأخوة	للتعدد وعدم الحجب	الباقى تعصيب
٣	٢	٤	٣

قيمة السهم = $120 \div 12 = 10$

اصل المسألة ١٢

- للزوجة $10 \times 2 = 20$ فدان
- للام $10 \times 2 = 20$ فدان
- للأخوة لام $10 \times 4 = 40$ فدان
- أخوة اشقاء $10 \times 3 = 30$ فدان

توفى عن : زوجة - أم - أخوين لام - جدة لاب - بنتين ابن - ابن ابن ابن والتركه (٢٤٠) فدان

زوجة	أم	أخوين لام	جدة لاب	بنتين ابن	ابن ابن ابن
١	١	محجوبين	محجوبة	٢	الباقى تعصيب
٨	٦			٣	
٣	٤			١٦	١

قيمة السهم = $240 \div 24 = 10$

اصل المسألة ٢٤

- للزوجة $10 \times 3 = 30$ فدان
- لبنتين ابن $10 \times 16 = 160$ فدان لكل واحدة ٨٠ فدان
- لابن ابن ابن $10 \times 1 = 10$ افدنه
- للام $10 \times 4 = 40$ فدان

توفى عن : أم ، أخوين لام ، زوجة ، جدة لاب ، بنت بنتين ابن ، ابن ابن ابن والتركه (٢٤٠) فدان

زوجة	أم	أخوين لام	جدة لاب	بنت	بنتين لابن	ابن ابن ابن
١	١	محجوبين	محجوبة	١	تكملة الثلثين	الباقى تعصيب
٨	٦			٢		
٣	٤			١٢	٤	١

قيمة السهم = $240 \div 24 = 10$

اصل المسألة ٢٤

- للزوجة $10 \times 3 = 30$ فدان
- للبنت $10 \times 12 = 120$ فدان
- لابن ابن ابن $10 \times 1 = 10$ افدنه
- للام $10 \times 4 = 40$ فدان
- لبنتين ابن $10 \times 4 = 40$ فدان لكل واحدة ٢٠ فدان

توفيت عن زوج - أم - أخ لام - جدة - أخ شقيق - أخوين لاب وترك (٤٨) فدان ، بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع التعليل لما تقول ؟

زوج	أم	أخ لام	جدة	أخ شقيق	أخوين لاب
٢/١ لعدم وجود فرع وارث	٦/١ لوجود عدد من الأخوة	٦/١ للأفراد وعدم وجود حاجب	محجوبة بالأم	الباقى تعصب	محجوبين بالأخ الشقيق

قيمة السهم = $48 \div 6 = 8$

اصل المسألة ٦

- للزوج ٣ أسهم ، للأم سهم ، ولأخ لام سهم ولأخ الشقيق سهم
- نصيب الزوج = عدد أسهمه $\times$ قيمة السهم = $3 \times 8 = 24$ فدان
- نصيب الأم = $8 \times 1 = 8$ أفدنة
- نصيب الأخ الشقيق = $8 \times 1 = 8$ أفدنة
- نصيب الأخ لام = $8 \times 1 = 8$ أفدنة

المستشار

توفي عن زوجة - أم - جد - أخوة لأم - والتركه (١٢٠) فدان بين نصيب كل وارث مع التعليل ؟

أولاً : توزيع الأنصبة علي الورثة :

زوجة	أم	جد	أخوة لأم
$\frac{1}{2}$ لعدم وجود فرع وارث	$\frac{1}{2}$ لوجود عدد من الأخوة	الباقى تعصيب	محجوبين بالجد

ثانياً : أصل المسألة: ١٢ للزوجة ٣ أسهم وللأم سهمان وللجد ٧ أسهم قيمة السهم - ١٢٠ ÷ ١٢ = ١٠ -

○ إذا نصيب الزوجة = $10 \times 3 = 30$ فدان .

○ ونصيب الأم = $10 \times 2 = 20$ فدان . - ونصيب الجد = $10 \times 7 = 70$ فدان .

توفي عن زوجته - أم - أخوة اشقاء - جد - ابن - اب والتركه (٤٨) فدان بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .

زوجه	أم	اب	ابن	الجد والاخوة الاشقاء
$\frac{8}{1}$ لوجود فرع وارث	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$ لوجود فرع مذكر	الباقى تعصيب	محجوبين بالاب
٣	٤	٤	١٣	

أصل المسألة ٢٤

قيمة السهم = $24 \div 48 = 2$ فدان .

☒ نصيب الزوجه = $2 \times 3 = 6$ أفدنه . نصيب الأم = $2 \times 4 = 8$ أفدنه .

☒ نصيب الاب = $2 \times 4 = 8$ أفدنه . نصيب الابن = $2 \times 13 = 26$ فدان

توفي عن زوجة - ابن قاتل - أب - أم - بنت - أخوة لأم والتركه (١٤٤) فدان .

☒ للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو البنت وللأم السدس فرضاً للفرع الوارث والجمع من الأخوة والبنت النصف فرضاً وللأب السدس والبنت الباقي تعصيب .

☒ ولا شئ للأبن القاتل لأنه محروم من الميراث ولا شئ للأخوة لأم لحجبهم بالفرع الوارث والأصل المذكر وأصل المسألة ٢٤ .

☒ قيمة السهم = $24 \div 144 = 6$.

زوجة	أم	بنت	أب
$\frac{8}{1}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{6}{1} + \text{الباقى}$
٣	٤	١٢	١+٤

☒ نصيب الزوجة = $6 \times 3 = 18$ فدان . نصيب الأب = $6 \times 5 = 30$ فدان .

☒ نصيب الأم = $6 \times 4 = 24$ فدان . نصيب البنت = $6 \times 12 = 72$ فدان .

التعصيب مع الغير

ثانياً

كل أنثى صاحبة فرض مقدر تصير عصبية مع أنثى أخرى غيرها، دون أن تشاركها في تلك العصبية.

وينحصر هذا النوع من العصبية في نوعين من الإناث ذوات الفروض، وهما:

- ١- **الأخت الشقيقة** ← واحدة كانت أو أكثر مع الفرع الوارث المؤنث، "البنت أو بنت الابن أو هما معاً".
- ٢- **الأخت لأب** ← واحدة كانت أو أكثر مع البنت الصلبية أو بنت الابن أو هما معاً، كالحال في الأخت الشقيقة.

الدليل على ميراث العصبية مع الغير من النسبة ← قوله: **"أجعلوا الأخوات مع البنات عصبية"**.

نستنتج من ذلك

- ١- أن حالات التعصيب مع الغير تراث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب الباقي تعصيب مع الفرع المؤنث (البنت أو بنت الابن)
- ٢- تقوم الأخت الشقيقة مقام الأخ الشقيق في حالة إرثها بالتعصيب مع الغير وبالتالي تحجب من يحجبه الأخ الشقيق فتحجب في هذه الحالة كلا من (ابن الأخ الشقيق وان نزل - الأخ لأب واو لاده والأخت لأب - العم الشقيق والعم لأب واو لادهم).
- ٣- تقوم الأخت لأب مقام الأخ لأب في حالة إرثها بالتعصيب مع الغير وبالتالي تحجب من يحجبه الأخ لأب فتحجب أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب - وتحجب العم الشقيق والعم لأب واو لادهم

توفي عن أم - بنت - أخت شقيقة - أخت لأب والتركبة (٦٠) فدان؟

أم	بنت	أخت شقيقة	أخت لأب
٦/١ لوجود فرع وارث	١/٢ لأنفرادها وعدم وجود عاصب	الباقي تعصيب من الغير الفرع الوارث المؤنث (البنت)	محجوبة بالأخت الشقيقة لأن الأخت الشقيقة أصبحت عصبية مع الغير فتقوم مقام الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه

أصل المسألة (٦):

للأم سهم وللبنات (٣) أسهم وللأخت الشقيقة سهمان

قيمة السهم (٦٠) ÷ (٦) = (١٠)

نصيب الأم (١٠) × (١) = (١٠) أفدنة

نصيب البنت (١٠) × (٣) = (٣٠) فدان

نصيب الأخت الشقيقة (١٠) × (٢) = (٢٠) فدان

توفي عن أم - بنت ابن - أخت لأب - ابن أخ شقيق والتركبة (٢٤) فدان ؟

أم	بنت ابن	أخت لأب	ابن أخ شقيق
٦/١ لوجود فرع وارث	١/٢ لأنفرادها وعدم وجود عاصب	الباقي تعصيب مع الغير	محجوب بالأخت لأب لأنها صارت عصبية مع الغير فتقوم مقام الأخ لأب وتحجب من يحجبه الأخ لأب

أصل المسألة (٦):

للأم سهم وللبنت الابن (٣) أسهم وللأخت لأب سهمان

قيمة السهم (٢٤) ÷ (٦) = (٤)

نصيب الأم (٤) × (١) = (٤) أفدنة

نصيب بنت الابن (٤) × (٣) = (١٢) فدان

نصيب الأخت لأب (٤) × (٢) = (٨) أفدنة

المستشار

ماتت عن : أم - بنت ابن - اختين لأب - ابن أخ شقيق - بنت أخ شقيق - عم لأب والتركة (٣٦) ألف جنيه ؟

أم	بنت ابن	اختين لأب	ابن أخ شقيق - عم شقيق	بنت أخ شقيق
٦/١ لوجود فرع وارث	١/٢ لأنفرادها وعدم وجود عاصب	الباقى تعصيب مع الغير (الفرع المؤنث) البنت	محبوبين بالأختين لأب لأن الأخت لأب صارت عصبة مع الغير فتقوم مقام الأخ لأب وتحجب من يحجبه الأخ لأب	لا تترك لأنها من ذوى الأرحام

- أصل المسألة (٦) :
- لأم سهم ولبنت الابن (٣) أسهم وللأختين لأب سهمان
- قيمة السهم (٣٦) ÷ (٦) = (٦)
- نصيب الأم (٦) × (١) = (٦) ألف جنيه
- نصيب بنت الابن (٦) × (٣) = (١٨) ألف جنيه
- نصيب الأختين لأب (٦) × (٢) = (١٢) ألف جنيه لكل واحدة (٦) ألف جنيه .

توفي عن زوجة - بنت - بنت ابن - اخت شقيقة - عم شقيق والتركة (٧٢) فدان ؟

زوجة	بنت	بنت ابن	اخت شقيقة	عم شقيق
٨/١ لوجود فرع وارث	١/٢ لأنفرادها وعدم وجود عاصب	٦/١ تكملة للثلثين فرض البنات	الباقى تعصيب مع الفرع الوارث المؤنث	محبوب بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير فتقوم مقام الأخ الشقيق وتحجب ما تحجبه الأخت الشقيقه

- أصل المسألة (٢٤) :
- للزوجة (٣) أسهم وللبنت (١٢) سهم وللبنت الابن (٤) أسهم وللأخت الشقيقة (٥) أسهم
- قيمة السهم (٧٢) ÷ (٢٤) = (٣)
- نصيب الزوجة (٣) × (٣) = (٩) فدان
- نصيب البنت (٣) × (١٢) = (٣٦) فدان
- نصيب بنت الابن (٣) × (٤) = (١٢) فدان
- نصيب الأخت الشقيقة (٣) × (٥) = (١٥) فدان

العوول

ثأ

س: وضح صورة المسألة المنبرية وطريقة حلها ولماذا سميت بهذا الاسم؟

توفي عن بنتين وأب وأم وزوجة	بنتين	أب	أم	زوجة
الفرض	٣/٢	٦/١ + الباقي	٦/١	٨/١
عدد الأسهم	١٦	٤	٤	٣
				٢٧

- أصل المسألة (٢٤) وعالت إلى (٢٧)
- وتسمى هذه المسألة بالمسألة المنبرية لأن علياً رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على المنبر وكان يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ويجزي كل نفس بما تسعى إليه وإليه المآب والرجعي وعندما سئل عنها أجاب مرتجلاً صار ثمن المرأة تسعا ومضي في خطبته فتعجب الحاضرون من بيانه وفطنته .
- ومعني ذلك ان الثمن هو نصيب الزوجة أصبح تسعاً بعد عول المسألة لأنها تستحق (٣) أسهم من (٢٧) وهو أصل المسألة بعد العول فتكون المحصلة أن نصيب الزوجة = (٢٧) ÷ (٣) = (٩) هو حظ الزوجة من التركة بعد العول .

المستشار

ماتت: عن بنتين ابن وزوج اب وام واخوين لأم واخ شقيق والتركة (٤٥) الف جنيه

بنتين ابن	زوج	اب	ام	اخوين لأم	اخ شقيق
٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	١/٤ لوجود فرع وارث	٦/١ + الباقي تعصيب ولا يبقى شيء	٦/١ لوجود فرع وارث وعدد من الاخوة	محجوبين بالأب	محجوب بالأب
٨	٣	٢	٢	-	-

أصل المسألة (١٢) وتعول إلي (١٥)

قيمة السهم (٤٥) ÷ (١٥) = (٣)

نصيب البنيتين (٨) × (٣) = (٢٤) الف جنيه لكل واحدة (١٢) الف جنيه

نصيب الزوج (٣) × (٣) = (٩) الف جنيه

نصيب الأب (٢) × (٣) = (٦) الف جنيه

نصيب الأم (٢) × (٢) = (٤) الف جنيه

ماتت: عن بنتين - اب - ام - زوجة - عم شقيق - اخ شقيق والتركة (٢٧٠) الف جنيه

بنتين	اب	ام	زوجة	عم ش	اخ ش
٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ + الباقي تعصيب	٦/١ لوجود فرع وارث	٨/١ لوجود فرع وارث	محجوب بالأب والاخ	محجوب بالأب
١٦	٤	٤	٣	-	-

أصل المسألة (٢٤) وتعول إلي (٢٧)

قيمة السهم (٢٧٠) ÷ (٢٧) = (١٠)

نصيب البنيتين (١٦) × (١٠) = (١٦٠) الف جنيه لكل واحدة (٨٠) الف جنيه

نصيب الأب (٤) × (١٠) = (٤٠) الف جنيه

نصيب الأم (٤) × (١٠) = (٤٠) الف جنيه

نصيب الزوجة (٣) × (١٠) = (٣٠) الف جنيه

ماتت عن زوج - بنتين - ام - اب - والتركة (١٥) مليون جنيه

زوج	بنتين	ام	اب
٤/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ لوجود فرع وارث	٦/١ + الباقي تعصيب ولا يبقى شيء
٣	٨	٢	٢

أصل المسألة (١٢) وتعول إلي (١٥)

قيمة السهم (١٥) ÷ (١٥) = (١)

نصيب الزوج (٣) × (١) = (٣) مليون جنيه

نصيب البنات (٨) × (١) = (٨) مليون جنيه يقسم بينهم بالتساوي لكل واحدة (٤) مليون

نصيب الأم (٢) × (١) = (٢) مليون جنيه

المستشار

توفي عن أم - جد - ٣ بنات - ابن والتركبة (٩٠) ألف جنيه

أم	جد	بنات ٣	ابن
٦/١ لوجود فرع وارث	٦/١ فقط لوجود فرع وارث مذكر	الباقى تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين	
١	١	٤	

أصل المسألة (٦)

يلاحظ أن عدد سهام البنات والأبن لا يقبل القسمة عليهم فنلجأ لتصحيح المسألة بضرب عدد رؤسهم في أصل المسألة

عدد الرؤوس $(٣) + (٢) = (٥)$

الأصل الجديد بعد التصحيح $(٣٠) = (٥) \times (٦)$

للأم (٥) سهم وللجد (٥) سهم و (٣) بنات والأبن (٢٠) سهم لكل بنت (٤) سهم وللأبن (٨) سهم

قيمة السهم $(٣٠) = (٣) + (٢٧)$

نصيب الأم $(١٥) = (٣) \times (٥)$ ألف جنيه

نصيب البنات $(٣٦) = (٣) \times (١٢)$ ألف جنيه

نصيب الأبن $(٢٤) = (٣) \times (٨)$ ألف جنيه

ماتت عن زوج - اختين شقيقتين والتركبة (٧٠) ألف

للزوج (٢/١) التركبة لعدم وجود فرع وارث

للأختين الشقيقتين (٣/٢) التركبة للتعدد وعدم وجود عاصب أو حاجب

أصل المسألة (٦) للزوج (٣) سهم وللأختين (٤) سهم

إذا أصل المسألة (٦) وتعمل إلى (٧)

قيمة السهم $(٧٠) = (٧) + (٦٣)$

نصيب الزوج $(٣٠) = (٣) \times (١٠)$ ألف جنيه

نصيب الأختين $(٤٠) = (٤) \times (١٠)$ ألف جنيه لكل واحدة (٢٠) ألف

ماتت عن زوج - أم - اخت لأم - اخت شقيقة والتركبة (٨٠) فدان

زوج	أم	اخت لأم	اخت شقيقة
٢/١ فرضاً لعدم وجود فرع وارث	٦/١ فرضاً لوجود عدد من الأخوة	٦/١ لإنفرادها وعدم وجود حاجب	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب أو حاجب
٣	١	١	٣

أصل المسألة (٦) وتعمل إلى (٨)

قيمة السهم $(٨٠) = (٨) + (٧٢)$

نصيب الزوج $(٣٠) = (٣) \times (١٠)$ فدان

نصيب الأخت لأم $(١٠) = (١) \times (١٠)$ افدنة

نصيب الأم $(١٠) = (١) \times (١٠)$ افدنة

نصيب الأخت الشقيقة $(٣٠) = (٣) \times (١٠)$ فدان

ماتت عن زوج - أب - أم - بنتين والتركبة (٢٧٠) ألف جنيه

زوج	أب	أم	بنتين
٤/١ لوجود فرع وارث	٦/١ الباقي تعصيب	٦/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب
٣	٢	٢	٨

أصل المسألة (١٢) وتعمل إلى (١٥)

قيمة السهم $(٢٧٠٠٠) = (١٥) \div (١٨٠٠٠)$

نصيب الزوج $(٥٤٠٠٠) = (٣) \times (١٨٠٠٠)$ ألف جنيه

نصيب الأم $(٣٦٠٠٠) = (٢) \times (١٨٠٠٠)$ ألف جنيه

نصيب البنتين $(١٤٤٠٠٠) = (٨) \times (١٨٠٠٠)$ ألف جنيه لكل واحدة (٧٢٠٠٠)

نصيب الأب $(٣٦٠٠٠) = (٢) \times (١٨٠٠٠)$ ألف جنيه

المستشار

مات عن بنتين - اب - ام - زوجة - عم شقيق - اخ لأم - والتركه (٢٧٠٠٠٠) الف جنيه

بنتين	اب	ام	زوجة	عم شقيق . اخ لأم
٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ الباقي تعصيب	٦/١ لوجود فرع وارث	٨/١ لوجود فرع وارث	محجوبين بالأب
١٦	٤	٤	٣	-

أصل المسألة (٢٤) وتعول إلى (٢٧)

قيمة السهم $(٢٧) \div (٢٧٠) = (١٠)$

نصيب البننتين $(١٦) \times (١٠) = (١٦٠)$ لكل واحدة (٨٠) الف جنيه

نصيب الأب $(٤) \times (١٠) = (٤٠)$ الف جنيه

نصيب الأم $(٤) \times (١٠) = (٤٠)$ الف جنيه
نصيب الزوجة $(٣) \times (١٠) = (٣٠)$ الف جنيه

ماتت عن زوج - ابن قاتل - اخ شقيق - بنت ابن - ام ام - جد والتركه (١٣٠) الف جنيه

زوج	ابن قاتل	اخ شقيق	بنت ابن	ام ام	جد
٤/١ لوجود فرع وارث	لا شيء لأنه محروم من الميراث	الباقي ولا يبقى شيء	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب	٦/١ لعدم وجود الأم	٦/١ الباقي لوجود فرع وارث مؤنث
٣	-	-	٦	٢	٢

أصل المسألة (١٢) وتعول إلى (١٣)

قيمة السهم $(١٣) \div (١٣٠) = (١٠)$

نصيب الزوج $(٣) \times (١٠) = (٣٠)$ الف جنيه
نصيب بنت الأبن $(٦) \times (١٠) = (٦٠)$ الف جنيه

نصيب أم لأم $(٢) \times (١٠) = (٢٠)$ الف جنيه
نصيب الجد $(٢) \times (١٠) = (٢٠)$ الف جنيه

توفيت عن زوج - اخت شقيقة - اخت لأب والتركه (٧٠) فدان ؟

زوج	اخت شقيقة	اخت لأب
٢/١ لعدم وجود فرع وارث	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب	٦/١ تكملته لثلاثين فرض البنات

أصل المسألة ٦ للزوج ٣ أسهم وللأخت الشقيقة ٣ أسهم وللأخت لأب سهم .

إذا أصل المسألة ٦ وتعول إلى ٧

قيمة السهم $٧ \div ٧٠ = ١٠$

نصيب الزوج $٣ \times ١٠ = ٣٠$ أفدنة

نصيب الأخت الشقيقة $٣ \times ١٠ = ٣٠$ فدان .
نصيب الأخت لأب $١ \times ١٠ = ١٠$ أفدنة

توفيت عن زوج - ام - أخوة لأم - اخت شقيقة والتركه (٩٠) ألف جنيه ؟

زوج	ام	أخوة لأم	اخت شقيقة
٢/١ لعدم وجود فرع وارث	٦/١ لوجود عدد من الأخوة	٣/١ للتعدد وعدم وجود حاجب	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب

أصل المسألة ٦ للزوج ٣ أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ٣ أسهم .

إذا أصل المسألة ٦ وتعول إلى ٩

قيمة السهم $٩ \div ٩٠ = ١٠$

نصيب الزوج $٣ \times ١٠ = ٣٠$ ألف جنيه

نصيب الأخوة لأم $٢ \times ١٠ = ٢٠$ ألف جنيه .
نصيب الأم $١ \times ١٠ = ١٠$ ألف جنيه
نصيب الأخت $٣ \times ١٠ = ٣٠$ ألف جنيه

المستشار

توفي عن زوجة - بنتين - أم - أب والتركبة (٢٧) فدان ؟

زوجة	بنتين	أم	أب
٨/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ لوجود فرع وارث	٦/١ الباقي لوجود فرع وارث مؤنث

- أصل المسألة ٢٤ للزوجة ٣ أسهم وللبنتين ١٦ سهم وللأب ٤ أسهم .
- أصل المسألة ٢٤ وعالت علي ٢٧
- قيمة السهم $1 = 27 \div 27$
- نصيب الزوجة $3 = 1 \times 3$ أفدنة
- نصيب الأم $4 = 1 \times 4$ أفدنة
- نصيب البنتين $16 = 1 \times 16$ فدان لكل واحدة ٨ أفدنة .
- نصيب الأب $4 = 1 \times 4$ أفدنة

توفي عن زوجة - بنتين - أب - أم والتركبة ٤٣٢ فدان ؟

زوجة	بنتين	أب	أم
٨/١ لوجود فرع وارث "البنت"	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ الباقي لوجود فرع وارث مؤنث	٦/١ لوجود فرع وارث

- أصل المسألة ٢٤ للزوجة ٣ أسهم وللبنتين ١٦ سهم وللأب ٤ وللأم ٤ أسهم .
- أصل المسألة ٢٤ وتعول إلي ٢٧
- قيمة السهم $16 = 27 \div 432$
- نصيب الزوجة $3 = 16 \times 3$ فدان
- نصيب الأب $4 = 16 \times 4$ فدان
- نصيب البنتين $16 = 16 \times 16$ فدان لكل بنت ١٢٨ فدان .
- نصيب الأم $4 = 16 \times 4$ فدان

توفيت عن زوج - أم - أخت شقيقه وترك ٨٠ فدان

- للزوج $\frac{1}{2}$ لعدم وجود فرع وارث، للأم $\frac{1}{8}$ لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من الاخوة والاختوات
- للأخت الشقيقة $\frac{1}{2}$ لأن نزلها وعدم وجود من يعصمها ومن يحجبها.
- أصل المسألة ٦ للزوج ٣ أسهم وللأخت الشقيقة ٣ أسهم وللأم سهمان .
- أصل المسألة ٦ وتعول الي ٨
- قيمة السهم $10 = \frac{80}{8}$
- نصيب الزوج ٣ $30 = 10 \times 3$ فدان
- وللأم ٢ $20 = 10 \times 2$ فدان.
- للأخت الشقيقة ٣٠ $30 = 10 \times 3$ فدان

توفيت عن زوج - اثنتين شقيقتين - اخوين لام والتركبة ٩٠ فدان.

- للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث.
- والاثنين الشقيقتين ثلثين للتعدد وعدم وجود عاصب.
- والاخوانين لام ثلث للتعدد وعدم وجود حاجب.
- أصل المسألة ٦
- للزوج ٣ أسهم ، وللاختين ٤ أسهم ، وللاخوانين سهمان .
- أصل المسألة ٦ وتعول الي ٩
- قيمة السهم $10 = \frac{90}{9}$
- نصيب الزوج ٣ $30 = 10 \times 3$ فدان
- نصيب الاخوانين ٢ $20 = 10 \times 2$ لكل واحد ١٠ أفدنة.
- نصيب الاختين ٤ $40 = 10 \times 4$ لكل واحدة ٢٠ فدان.

المستشار

توفي عن زوجة - أختين شقيقتين - أم - أخ لأم والتركة (١٥٠) فدان

زوجة	أختين شقيقتين	أم	أخ لأم
١/١ لعدم وجود فرع وارث	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ لوجود عدد من الأخوات	٦/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب

• أصل المسألة ١٢ للزوجة ٣ أسهم وللأختين ٨ أسهم وللأم سهمان وللأخ لأم سهمان .

• أصل المسألة ١٢ وعالت علي ١٥

• قيمة السهم $10 = 150 \div 15$

• نصيب الزوجة $30 = 10 \times 3$ فدان نصيب الأختين $80 = 10 \times 8$ فدان لكل واحدة ٤٠ فدان .

• نصيب الأم $20 = 10 \times 2$ فدان نصيب الأخ لأم $20 = 10 \times 2$ فدان

توفي عن زوجة - بنتين - أم - أب - ثلاثة أخوة أشقاء - جدة والتركة (٥٤) فدان ؟

زوجة	بنتين	أم	أب	الأخوة والجدة
٨/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	٦/١ لوجود فرع وارث	٦/١ + الباقي لوجود فرع وارث مؤنث	كحجوبين بالأب والأم

• أصل المسألة ٢٤ للزوجة ٣ أسهم وللبنتين ١٦ سهم وللأم ٤ وللأب ٤ أسهم .

• أصل المسألة ٢٤ وعالت علي ٢٧

• قيمة السهم $2 = 27 \div 54$

• نصيب الزوجة $6 = 2 \times 3$ أفدنة

• نصيب البننتين $32 = 2 \times 16$ فدان لكل واحدة ١٦ فدان .

• نصيب الأم $8 = 2 \times 4$ أفدنة نصيب الأب $8 = 2 \times 4$ أفدنة

توفيت عن زوج - أم - أخت شقيقة - أخت لأم والتركة (٢٤) فدان

زوج	أم	أخت شقيقة	أخت لأم
٢/١ لعدم وجود فرع وارث	٦/١ لوجود عدد من الأخوة	٢/١ لإنفرادها وعدم وجود عاصب	٦/١ لإنفرادها وعدم وجود حاجب

• أصل المسألة ٦ للزوج ٣ أسهم للأم سهم وللأخت الشقيقة ٣ أسهم وللأخت لأم سهم .

• أصل المسألة ٦ وعالت علي ٨

• قيمة السهم $3 = 8 \div 24$

• نصيب الزوج $9 = 3 \times 3$ أفدنة

• نصيب الأم $3 = 3 \times 1$ أفدنة .

• نصيب الأخت الشقيقة $9 = 3 \times 3$ أفدنة

• نصيب الأخت لأم $3 = 3 \times 1$ أفدنة

س: متى تحجب كل من بنت الابن - الاخت لأب - الأخت لأم من الميراث مدعماً إجابتك بالأمثلة ؟

أولاً: بنت الابن تحجب بنت الابن إذا وجد معها

- ١- الابن الصلبي
- ٢- ابن ابن اقرب منها درجة
- ٣- إذا وجد معها بنتين صليبيتين أو أكثر أو بنتان ابن اعلي منها درجة ولم يكن معها من يعصبها أمثلة علي ذلك :

(أ) توفي عن زوجة وابن وبنت ابن

للزوجة الثمن لوجود فرع وارث وللأبن الباقي تعصيب أما بنت الابن محجوبة بالأبن .

(ب) توفيت عن زوج و بنتين و بنت ابن

للزوج الربع لوجود فرع وارث و للبنتين الثلثين للتعبد و عدم وجود عاصب و بنت الابن محجوبة بالبنتين لاستغراق فرض البنات و هو الثلثين

س.ف/ متى تحجب الاخت لأب من الميراث مع ذكر الأمثلة والدليل ؟

ثانياً : الاخت لأب :

تحجب الاخت لأب بالآتي :

- ١- الفرع المذكر "الأبن وابن الابن وإن نزل" . ٢- الأصل المباشر المذكر وهو "الأب"
- ٤- الأخ الشقيق .
- ٥- عند وجود أختين شقيقتين فأكثر ولم يوجد أخ لأب مع الاخت لأب يعصبها .

الدليل علي ذلك

١. قوله تعالى (ان امرؤ هلك ليس له ولد) فقد اشترطت الآية ميراث الاخت من اخيها عدم وجود ولد له فإذا كان هناك ولد كان احق بالميراث منها ويراد بالولد هنا المذكر دون المؤنث كما دلت الآية في صدرها علي ان الأب يحجب الاخت بقولها (يستلمونك قل الله يفتيكم في الكلاية) والكلاية ما عدا الولد والوالد .

٢. الاقوي قرابة يحجب الاضعف قرابة فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب والاخت لأب .

٣. تحجب الاخت لأب في حالة وجود الاخت الشقيقة مع الفرع المؤنث لان الاخت الشقيقة سوف ترث الباقي تعصيب وتقوم مقام الأخ الشقيق وتحجب بالتالي الاخت لأب .

٤. تحجب الاخت لأب في حالة وجود أختين شقيقتين فأكثر وذلك لاستغراق فرض البنات بشرط عدم وجود أخ لأب .

أمثلة علي ذلك

(أ) توفي عن زوجة وابن و اب و اخت لأب

للزوجة الثمن لوجود فرع وارث و للأب السدس لوجود فرع وارث مذكر و الابن الباقي تعصيب و تحجب الاخت لأب بالابن والأب .

(ب) توفي عن اخت شقيقة - بنت - اخت لأب

للبنات النصف لانفرادها و عدم وجود عاصب و للاخت الشقيقة الباقي تعصيب مع الغير و تحجب الاخت لأب بالاخت الشقيقة لصيرورتها عصباً مع الغير .

المستشار

ثالثاً : الاخت لام :

يحجب الأخوة والأخوات لام بالآتي :

- ١- الفرع الوارث مطلقاً "الأبن وأبن الأبن وإن نزل والبنت وبنت الأبن وإن نزل أبوها"
- ٢- الأصل الوارث المذكر "الأب والجد وإن علا"

❖ **امثلة علي ذلك**

- (أ) **توفي عن ابن و بنت و اخت لام**
❖ للأبن و البنت للذكر مثل حظ الانثيين و تحجب الاخت لام بالأبن و البنت
- (ب) **توفي عن اب - جد - اخت لام - اخ لام**
❖ للأب التركة كلها و كل من الجد و الأخوة لام محجوبين بالأب.

س/ متي تحجب كل من (الزوجة و الام و بنت الابن و الاخت لاب) حجب نقصان وضع ذلك مدعماً اجابتك بالامثلة مبيناً اصحاب الفروض الذين لا يحجبون حجب حرمان ؟

- ١- **الزوجة** : وتحجب من الربع إلي الثمن عند وجود الفرع الوارث.
- ٢- **الام** : وتحجب من الثلث إلي السدس عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة أو الأخوات مطلقاً.
- ٣- **بنت الابن** : وتحجب من النصف إلي السدس عند وجود البنت الصلبية الواحدة أو بنتابن اقرب منها درجة شريطة عدم وجود من يعصبها.
- ٤- **الاخت لاب** : وتحجب من النصف إلي السدس عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة شريطة عدم وجود من يعصبها.

❖ **امثلة علي ذلك :**

- (أ) **توفي عن زوجة و ام و بنت ابن و ثلاثة أخوة اشقاء**
❖ للزوجة الثمن لوجود فرع وارث (حجب نقصان من الربع الي الثمن)
❖ للام السدس لوجود فرع وارث أو عدد من الأخوة (حجب نقصان من الثلث الي السدس)
❖ و لبنت الابن النصف و الأخوة الباقي.
- (ب) **توفي عن بنت و بنت ابن و اخ شقيق**
❖ للبنت النصف لانفرادها و عدم وجود عاصب.
❖ لبنت الابن السدس تكملة للثلثين فرض البنات (حجب نقصان من النصف الي السدس) و للأخ الشقيق الباقي تعصيب.

(ج) **توفي عن زوجة - اخت شقيقة - اخت لاب - اخ لام**.

- ❖ للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث
❖ للاخت الشقيقة النصف لانفرادها و عدم وجود من يعصبها.
❖ للاخت لاب السدس تكملة للثلثين فرض البنات (حجب نقصان من النصف الي السدس)
❖ للأخ لام السدس لعدم وجود حاجب
❖ الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان .

١- الاب ٢- الام ٣- الزوج ٤- الزوجة ٥- الابن ٦- البنت
❖ السبب في ذلك ان هؤلاء ينتسبون الي الميت مباشرة دون ان تكون هناك واسطة بينهم و بينه فلا يوجد من هو اولي بالميراث منهم .

المستشار

س/ متي يحجب كل من (الجد - الجدة - الاخت الشقيقة -) من الميراث مدعما اجابتك بالامثلة .

اولا : الجد

• يحجب الجد عند وجود الاب

• مثال ذلك :

- توفي عن زوجة - اب - جد
- للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث
- وللأب الباقي تعصيب . اما الجد فهو محجوب بالأب لأن كل من يدلي الي الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص

ثانيا : الجدة :

تحجب الجدة بالآتي :

١. الأم تحجب جميع الجدات
 ٢. الأب يحجب أم الأب فقط ولا يحجب أم الأم
 ٣. الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد درجة
- امثلة علي ذلك :

(أ) توفي عن (ام - اب - ام ام - ام اب)

- للأم ثلث التركة لعدم وجود فرع وارث او عند من الاخوة
- للأب باقى التركة تعصيب
- تحجب ام الأم لوجود الأم لأنها اقرب منها درجة .
- تحجب ام الأب لوجود الأم لأنها اقرب منها درجة .
- تحجب ايضا لوجود الأب لأنها تدلي الي الميت بواسطته

(ب) توفي عن (زوجة - اب - ام اب - ام ام)

- للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث .
- للأب باقى التركة تعصيب .
- ام الأب محجوبة بالأب لأنها تدلي الي الميت بواسطته .
- ام ام الأم محجوبة بام الأب لأنها اقرب منها درجة .

ثالثا : الاخت الشقيقة :

تحجب الاخت الشقيقة بالآتي :

١-الضرع الوارث المذكر الإبن وأبن الابن ولد لـ ٢- الأصل المذكر المباشر "الأب".

الدليل علي ذلك :

- قوله تعالى (ان امرؤ هلك ليس له ولد) فقد اشترطت الآية لميراث الاخت من اخيها عدم وجود ولد له فإذا كان هناك ولد كان احق بالميراث منها ويراد بالولد هنا المذكر دون المؤنث كما دلت الآية في صدرها علي ان الأب يحجب الاخت بقولها (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاية) والكلاية ما عدا الولد والوالدة .

• امثلة علي ذلك :

(أ) توفي عن زوجة - ابن - بنت - اخت شقيقة - اخ شقيق .

- للزوجة الثمن لوجود فرع وارث
- للإبن و البنت باقى التركة تعصيب للمذكر مثل حظ الانثيين
- الاخت الشقيقة محجوبة بالابن
- الاخ الشقيق محجوب بالابن

المستشار

(ب) توفي عن (اب - ام - اخ شقيق - اخت شقيقة

- للام السدس لوجود عدد من الاخوة
- للاب الباقي تعصيب
- الاخ الشقيق و الاخت الشقيقة محجوبين بالاب لانهم يدلون الي الميت بواسطته

ملحوظة

○ نلاحظ ان الاخوة الاشقاء محجوبين بالاب لانه اقرب منهم درجة و رغم حجبهم الا ان لهم تاثير في استحقاق الام السدس بدلا من الثلث .

س / متي يحجب كل من (الاخ الشقيق - العم الشقيق) من الميراث مع التمثيل ؟

اولا: الاخ الشقيق : يحجب بالفرع الوارث المذكر (الابن و ابن الابن و ان نزل) و بالاب

مثال ذلك : توفي عن زوجة - ابن - اب - اخ شقيق (

- للزوجة الثمن لوجود فرع وارث .
- للاب السدس فقط لوجود فرع وارث مذكر
- لابن الباقي عصبية .
- الاخ الشقيق محجوب بالابن و الاب حيث تقدم جهة البنوة علي جهة الاخوة و يحجب بالاب لانه يدل الي الميت بواسطته .

ثانيا: العم الشقيق

١. يحجب بالفرع الوارث المذكر (الابن و ابن الابن و ان نزل)
٢. يحجب بالاصل الوارث المذكر (الاب و الجد)
٣. يحجب بالاخ الشقيق و الاخ لاب و ابن الاخ الشقيق و ابن الاخ لاب لقرب درجاتهم .
٤. يحجب بالاخت الشقيقة و الاخت لاب و التي تصير عصبية مع البنت الصلبية او بنت الابن لان كل منهم يكون بمنزلة الاخ الشقيق و الاخ لاب و يحجبا ما يحجبه

امثلة علي ذلك :

- (أ) **توفي عن زوجة - ابن - جد - اخ شقيق - عم شقيق .**
- للزوجة الثمن لوجود فرع وارث و للجد السدس لوجود فرع وارث و لابن الباقي تعصيبا و الاخ محجوب بالابن و العم محجوب بالابن و الجد و الاخ
- (ب) **توفي عن بنت - اخت شقيقة - عم شقيق .**
- للبنت النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث
 - للاخت الشقيقة الباقي تعصيب مع الغير .
 - العم الشقيق محجوب بالاخت الشقيقة لانها صارت عصبية مع الغير فتقوم مقام الاخ الشقيق و تحجب من يحجبه .

س / وضع اوجه الاتفاق و الاختلاف بين كل من (الاخ لاب - الاخت لاب) من حيث الحجب من الميراث

اولا: يحجب كل من الاخ لاب و الاخت لاب

- ١- الفرع الوارث المذكر (الابن و ابن الابن و ان نزل)
- ٢- الاب و الاخ الشقيق
- ٣- الاخت الشقيقة اذا صارت عصبية مع الغير (البنت او بنت الابن) لأنها في هذه الحالة تكون بمنزلة الاخ الشقيق .

ثانيا: تحجب الاخت لاب في حالة وجود اختين شقيقتين فاكثر

- ذلك لاستفراق فرض البنات . اما اذا كان الاخ لاب مع الأختين الشقيقتين فاكثر فإنه يرث الباقي تعصيب بخلاف الأخت لاب و اذا اجتمع الاخ لاب و الأخت لاب مع الأخوات الشقيقات فإن الأخت لا تحجب بل ترث مع الاخ لاب الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ويسمي الاخ في هذه الحالة بـ (الاخ المبارك) حيث ان لولا وجوده لحجبت الأخت لاب .

المستشار

الوصية الواجبة

خامسا

توفي عن : اب - ام - بنتين - ابن ابن توفي والده في حياة المورث وترك ٩٠ فدان ؟

- للأب السدس + الباقي وللأم السدس وللبنتين الثلثين فلا يبقى شيء لأبن الأبن فيكون مستحق الوصية واجبة
- أولا : استخراج الوصية الواجبة فنفترض حياة الأبن

اب	ام	بنتين	ابن
٦/١ فقط لوجود فرع وارث مذكر	٦/١ لوجود فرع وارث	الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الانثيين	

اصل المسألة ٦ للأب سهم وللأم سهم وللبنتين والأبن ٤ اسهم

قيمة السهم $15 = 90 \div 6$

نصيب الأب $15 = 15 \times 1$ نصيب الأم $15 = 15 \times 1$ نصيب البننتين والأبن $60 = 15 \times 4$

إذن نصيب الابن ٣٠ فدان

بما أن مقدار الوصية الواجبة لأبن الابن في حدود الثلث

إذن مقدار الوصية الواجبة لأبن الأبن ٣٠ فدان.

ثانيا : نوزع باقي التركة على الورثة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة $60 = 90 - 30$

اب	ام	بنتين
٦/١ الباقي تعصيب ولا يبقى شيء	٦/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب

اصل المسألة ٦

للأب سهم

للأم سهم

للبنتين ٤ اسهم

قيمة السهم $10 = 60 \div 6$

نصيب الأب $10 = 10 \times 1$

نصيب الأم $10 = 10 \times 1$

نصيب البننتين $40 = 10 \times 4$ لكل بنت ٢٠

توفي عن : بنتين وبنت ابن توفي والدها في حياة مورثه وأخت شقيقة وترك ٩٠ فدان ؟

- للبنتين الثلثين للتعدد وعدم وجود عاصب
- بنت الأبن محجوبة لإستغراق فرض البنات
- الأخت الشقيقة الباقي تعصيب مع الغير
- إذن لبنت الابن وصية واجبة فنفترض حياة الأبن
- أولا : استخراج الوصية الواجبة فنفترض حياة الأبن

بنتين	ابن	أخت شقيقة
الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الانثيين		محجوبة بالأبن

اصل المسألة ٤ للأبن سهمان وللبنتين سهمان

قيمة السهم $22.5 = 90 \div 4$

نصيب الأبن $45 = 22.5 \times 2$

بما أن مقدار الوصية الواجبة لبنت الأبن يزيد عن الثلث فيرد إلي الثلث إذن مقدار الوصية

الواجبة لبنت الأبن $30 = 45 \div 1.5$ فدان.

المستشار

ثانياً: نوزع باقي التركة على الورثة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة ٩٠ - ٣٠ = ٦٠

بنتين	أخت شقيقة
٣/٢ للتعدد وعدم وجود عاصب	الباقى تعصيب مع الفرع الوارث المؤنس

- اصل المسألة ٣
- للبنتين سهمان
- لأخت الشقيقة سهم
- قيمة السهم $٢٠ = ٣ \div ٦٠$
- نصيب البنيتين $٤٠ = ٢٠ \times ٢$ لكل بنت ٢٠ فدان
- الأخت الشقيقة $٢٠ = ٢٠ \times ١$ فدان

مات عن :- أختين شقيقتين - زوج - أم - أب - ابن ابن توفي في حياة المورث . وضع فيما لا يتجاوز سطرين هل هذه المسألة وصية واجبة ولماذا ؟

○ الأختين محجوبين بالأب وللزوج (٤/١) لوجود فرع وارث ولأم الأم (٦/١) لعدم وجود الأم وللأب (٦/١) فقط لوجود فرع وارث مذكر ولأبن الأبن الباقي تعصيب وبما أنه يرث فلا يستحق وصية واجبة لأن من شروط استحقاق الوصية الواجبة ألا يكون الفرع الذي مات أصله وارثاً.

مات عن :- (زوجة - بنت - أم - أب - ابن ابن - بنت ابن) . هل توجد في هذه المسألة وصية واجبة ؟ ولماذا ؟ وضع ذلك فيما لا يتجاوز ثلاثة أسطر .

○ للزوجة الثمن وللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس وابن الأبن وبنت الأبن الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

○ اصل المسألة (٢٤)

○ للزوجة (٣) أسهم وللبنت (١٢) سهم وللأم (٤) أسهم وللأب (٤) أسهم ولأبن الأبن وبنت الأبن (١) سهم وبما أنهم يرثون فلا يستحقون وصية واجبة لأن من شروط استحقاق الوصية الواجبة ألا يكون الفرع الذي مات أصله وارثاً ولو بقدر ضئيل .

مات عن :- (بنت - بنت ابن - أم - أب - ابن ابن ابن) هل توجد في هذه المسألة وصية واجبة

بنت	بنت ابن	أم	أب	ابن ابن ابن
٢/١	٦/١	٦/١	٦/١	الباقى تعصيب

○ اصل المسألة (٦)

○ السهام للبنت (٣) أسهم وللبنت الأبن (١) سهم وللأم (١) سهم وللأب (١) سهم

○ بما أن ابن ابن الأبن لا يتبقى له شيء فإنه يستحق وصية واجبة نظراً لإستفاد أصحاب الفروض للتركة .

مات عن بنتين - ابن ابن ابن - بنت ابن - أم - أب هل يوجد في هذه المسألة وصية واجبة ولماذا

بنتين	أم	أب	ابن ابن ابن	بنت ابن
٣/٢	٦/١	٦/١	الباقى تعصيب ولا يبقى شيء	بنت ابن

○ اصل المسألة (٦)

○ السهام للبنتين (٤) أسهم وللأم (١) سهم وللأب (١) سهم

○ بما أن ابن ابن الأبن وبنت الأبن لا يبقى لهم شيء لإستفاد أصحاب الفروض للتركة فإنهم يستحقون وصية واجبة .

المستشار

ماتت عن زوج - بنتين - أم - ابن ابن - بنت بنت . هل يوجد في هذه المسألة وصية واجبة ولماذا؟

زوج	بنتين	أم	ابن ابن	بنت بنت
٤/١	٣/٢	٦/١	الباقى	محجوبة لأنها من ذوي الأرحام

- اصل المسألة (١٢)
- السهام للزوج (٣) اسهم وللبنتين (٨) اسهم وللأم (٢) سهم
- اصل المسألة (١٢) وتعمل إلى (١٣)
- المستحقون للوصية الواجبة :

- ١- ابن الأبن يستحق وصية واجبة لأنه لا يبقى له شئ لإستنفاد أصحاب الفروض للتركة .
- ٢- بنت البنت تستحق وصية واجبة لأنها غير وارثة لكونها من ذوي الأرحام ومعها أصحاب الفروض وهي من الطبقة الأولى للبنات .

ماتت عن زوجة - بنت - أم - اب - بنت ابن - بنت ابن ابن . هل يوجد في هذه المسألة وصية واجبة ولماذا؟

زوجة	بنت	أم	اب	بنت ابن	بنت ابن ابن
٨/١	٢/١	٦/١	٦/١	٦/١	محجوبة لإستغراق فرض البنات

- اصل المسألة (٢٤)
- السهام الزوجة (٣) اسهم وللبنت (١٢) سهم والأم (٤) سهم وللأب (٤) سهم وبنت الأبن (٤) سهم
- اصل المسألة (٢٤) وتعمل إلى (٢٧)
- المستحقون للوصية الواجبة هي بنت ابن الأبن لأنها محجوبة لإستغراق فرض البنات وعدم وجود من يعصبها .

ماتت عن بنتين - اب - أم - بنت ابن - بنت بنت . هل يوجد في هذه المسألة وصية واجبة . ولماذا؟

بنتين	اب	أم	بنت ابن	بنت بنت
٣/٢	٦/١	٦/١	محجوبة لإستغراق فرض البنات	محجوبة لأنها من ذوي الأرحام

- المستحقون للوصية الواجبة :
- ١- بنت الأبن تستحق وصية واجبة لأنها محجوبة لإستغراق فرض البنات وعدم وجود عاصب .
- ٢- بنت البنت تستحق وصية واجبة لأنها غير وارثة لكونها من ذوي الأرحام ومعها أصحاب الفروض .

ماتت عن زوجة - بنت - بنت ابن - بنت بنت بنت . هل يوجد في هذه المسألة وصية واجبة ولماذا ؟

زوجة	بنت	بنت ابن	ابن ابن ابن	بنت بنت بنت
٨/١ لوجود فرع وارث	٢/١ لإنفرادها	٦/١ كحصة للثلاثين	الباقى تعصيب	محجوبة لأنها من ذوي الأرحام

- اصل المسألة (٢٤)
- السهام للزوجة (٣) اسهم وللبنت (١٢) سهم ولأبن ابن الأبن (٤) اسهم ولأبن ابن الأبن الباقي (٥) سهم
- لا يوجد في المسألة وصية واجبة لأن بنت الأبن وابن ابن الأبن يرثون أما بنت بنت البنت فلا تستحق وصية واجبة لأنها من الطبقة الثانية للبنات .

ماتت عن زوج - بنتين - بنت ابن - ابن ابن ابن - ابن بنت بنت . هل يوجد في هذه المسألة وصية واجبة ولماذا ؟

زوج	بنتين	بنت ابن	ابن ابن ابن	ابن بنت بنت
٤/١ لوجود فرع وارث	٣/٢ للتعبد	الباقى تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين	محجوب لأنه من ذوي الأرحام	

- اصل المسألة (١٢)
- السهام للزوج (٣) اسهم وللبنتين (٨) أسهم ولبنت الأبن وابن ابن الأبن (١) سهم
- لا يوجد في المسألة وصية واجبة لأن بنت الأبن وابن ابن الأبن يرثون وبالتالي لا يستحقون وصية واجبة لأن من شروط الوصية الواجبة ألا يكون الفرع وارث ولو بقدر ضئيل ، أما ابن بنت البنت فلا يستحق وصية واجبة لأنه من الطبقة الثانية للبنات .

المستشار

مات عن زوجة - أم - بنت ابن - ابن ابن ابن - ابن بنت - بنت بنت بنت . بين من يستحق وصية واجبة ومن لا يستحق مع التعليل ؟

زوجة	أم	بنت ابن	ابن ابن ابن	ابن بنت	بنت بنت بنت
٨/١	٦/١	٢/١	الباقى	محجوبين لأنهم من ذوي الأرحام	

١- اصل المسألة (٢٤)

- ٢- السهام للزوجة (٣) اسهم وللأم (٤) اسهم ولبنت الأبن (١٢) سهم ويبقى لأبن ابن الأبن (٥) أسهم وبالتالي ما دام يرث فلا يستحق وصية واجبة .
- ٣- المستحقون للوصية الواجبة هو ابن البنت لأنه من الطبقة الأولى لأولاد البنات وغير مستحق للميراث لأنه من ذوي الأرحام .
- ٤- لا تستحق بنت بنت البنت وصية واجبة لأنها من الطبقة الثانية للبنات .

توفي عن : أم - بنت - ابن ابن - بنت بنت بنت - ابن بنت بين المستحقون للوصية الواجبة وغير المستحقون مع التعليل ؟

- ١- للأم السدس لوجود فرع وارث وللبنت النصف لإنفرادها ولأبن الأبن وبنت الأبن الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين
- ٢- المستحقون للوصية الواجبة هو ابن البنت لأنه غير وارث ومن ذو الأرحام ومن الطبقة الأولى من البنات .
- ٣- غير المستحقون للوصية الواجبة ابن الأبن وبنت الأبن لأنهم يرثون وبنت بنت البنت لأنها من الطبقة الثانية للبنات .

توفيت عن زوج - أم - بنت ابن - بنت بنت والتركه ٢٦٠ فدان بين من يستحق الوصية الواجبة ولماذا ؟

- ١- أولاً : بنت الأبن لا تستحق وصية واجبة لأنها ترث نصف التركه
- ٢- ثانياً : بنت البنت تستحق وصية واجبة لأنها لا ترث وهي من الطبقة الأولى من اولاد البنات .

توفي عن زوجة - أخوين - أم - ابن بنت توفيت والدته في حياة جده والتركه ١٥٠ فدان

١- أولاً : استخراج الوصية الواجبة فنفرض حياة البنت

زوجة	أخوين لأم	بنت
٨/١	محجوبين	٢/١

٢- بما أن مقدار الوصية الواجبة لأبن البنت يزيد عن الثلث فيرد إلي الثلث إذن مقدار الوصية الواجبة لأبن البنت $150 \div 3 = 50$ فدان .

٣- ثانياً : نوزع باقى التركة على الورثة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة $150 - 50 = 100$

زوجة	أخوين لأم
٤/١	٣/١ فرضاً + الباقي رداً

٤- نستخرج نصيب الزوجة أولاً وهو الربع ٢٥ فدان .

٥- والباقي ٧٥ فدان للأخوين لأم بالتساوي فرضاً ورداً

المستشار

توفيت عن زوج - أم - عم شقيق - أخ لأم - بنت بنت توفيت أمها في حياة والدتها والتركه ٤٨ ألف جنيه. أخرج مقدار الوصية الواجبة؟

أولاً: المستحقون للوصية الواجبة "بنت البنت" فنفترض حياة أمها

زوج	أم	عم شقيق	أخ لأم	بنت
٤/١ لوجود فرع وارث	٦/١ لوجود فرع وارث	الباقى تعصيب	محجوب بالبنت	٢/١ لأنفرادها وعدم وجود عاصب

بما أن نصيب البنت يزيد عن الثلث فتنفذ الوصية الواجبة في حدود الثلث إذا مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت ٤٨ ÷ ٣ = ١٦ ألف جنيه

ثانياً: توزع باقى التركة على الورثة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة فتكون التركة ٤٨ - ١٦ = ٣٢
للزوج النصف (١٦) لعدم وجود فرع وارث وللأم الثلث (١٠.٧) لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الأخوة وللأخ لأم السدس (٥.٣) لأنفراده وعدم وجود حاجب وللعمة الشقيق الباقي تعصيب ولا يبقى شئ.

توفيت عن زوج - أم - بنت ابن - بنت بنت والتركه ١٨٠ قيراط

أولاً: استخراج الوصية الواجبة فنفترض حياة البنت

زوج	أم	بنت	بنت ابن
٤/١	٦/١	٢/١	٦/١

بما أن مقدار الوصية الواجبة لابن البنت وبنت البنت يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث إذن مقدار الوصية الواجبة ١٨٠ ÷ ٣ = ٦٠.

لأبن البنت ٤٠ قيراط ولبنت البنت ٢٠ قيراط

ثانياً: توزع باقى التركة على الورثة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة ١٨٠ - ٦٠ = ١٢٠

زوج	أم	بنت ابن
٤/١	٦/١	٢/١

أصل المسألة ١٢ للزوج ٣ أسهم وللأم سهمان ولبنت الابن ٦ أسهم إذن المسألة بها رد فنستخرج نصيب الزوج أولاً وهو ٣٠ قيراط والباقي ٩٠ يوزع على الأم وبنت الابن بنسبة ١ إلى ٣ فيكون للأم ٢٢.٥ قيراط ولبنت الابن ٦٧.٥ قيراط.

توفيت عن زوج - أم - أخ شقيق - أخت لأم - بنت بنت والتركه ٣٦٠ ألف جنيه

أولاً: استخراج الوصية الواجبة فنفترض حياة البنت

زوج	أم	أخ شقيق	أخت لأم	بنت
٤/١	٦/١	الباقى تعصيب	محجوبة	٢/١

بما أن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث إذن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت ٣٦٠ ÷ ٣ = ١٢٠ ألف جنيه.

ثانياً: توزع باقى التركة على الورثة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة ٣٦٠ - ١٢٠ = ٢٤٠

زوج	أم	أخ شقيق	أخت لأم
٢/١ لعدم وجود فرع وارث	٦/١ لوجود عدد من الأخوة	الباقى تعصيب	٦/١ لأنفرادها وعدم وجود حاجب

أصل المسألة ٦ للزوج ٣ أسهم وللأم سهم وللأخت لأم سهم وللأخ الشقيق سهم

قيمة السهم ٤٠ = ٢٤٠ ÷ ٦

للزوج ١٢٠ = ٤٠ × ٣ ألف جنيه

للأخت لأم ٤٠ = ٤٠ × ١ ألف جنيه

للأم ٤٠ = ٤٠ × ١ ألف جنيه

للأخ الشقيق ٤٠ = ٤٠ × ١ ألف جنيه

المستشار

توفيت عن زوج أم جد بنت بنت ابن ابن والتركه ٧٢٠ جنية

زوج	أم	جد	بنت	بنت ابن وابن ابن
٤/١	٦/١	٦/١	٢/١	الباقى تعصيب
٣	٢	٢	٦	لا يبقى شئ

أصل المسألة ١٢ وتعول إلى ١٣ إذا لا يبقى لابن الابن وبنت الابن فيرثون طبقاً لقانون الوصية الواجبة وتحل المسألة كالآتي:

أولاً: نفترض أن أصل بنت الابن وابن الابن على قيد الحياة:

زوج "٤/١" أم "٦/١" جد "٦/١" بنت - ابنين "الباقى تعصيب"

أصل المسألة ١٢

للزوج ٣ أسهم وللأم سهمان وللجد سهمان ويبقى ٥ أسهم للبنت سهم وللأبناء أربع أسهم

قيمة السهم = $720 \div 12 = 60$

نصيب الأبناء = $60 \times 4 = 240$ لكل ابن ١٢٠ جنية.

إذاً مقدار الوصية الواجبة لابن الابن وبنت الابن ٢٤٠ جنية وهو في حدود ثلث التركة فتنفذ

الوصية ويكون لابن الابن ١٢٠ جنية وبنت الابن ١٢٠ جنية.

ثانياً: توزيع التركة على الورثة بعد خصم مقدار الوصية الواجبة:

مقدار التركة = $720 - 240 = 480$ جنية توزيع على الآتي:

زوج "٤/١" أم "٦/١" جد "٦/١" بنت "٢/١"

أصل المسألة ١٢ وتعول إلى ١٣

قيمة السهم = $480 \div 13 = 36.9$

نصيب الزوج = $36.9 \times 3 = 110.7$

نصيب بنت الجد = $36.9 \times 2 = 73.8$

نصيب الأم = $36.9 \times 2 = 73.8$

نصيب البنت = $36.9 \times 1 = 36.9$

2026